



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SARMO bin KIMAN;
2. Tempat lahir : Wonogiri;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 06 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ciman, RT 002, RW 008, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan karena Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahardyan Wahyu Utomo, S.H., Managing Partner Law Firm DA and Co, yang beralamat di Jalan KH. Samanhudi Nomor 44A, Purwosari, Laweyan, Surakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng tanggal 23 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMO bin KIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan

Hal. 1 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARMO bin KIMAN dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) sampel darah dari Sdr. ELZA ALTAVINO bin SUNARYO (anak kandung dari diduga korban a.n. SUNARYO) yang diambil dari pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit sebanyak lebih kurang 3 (tiga) mililiter dan dimasukkan ke dalam EDTA kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih;
 - 2) 1 (satu) sampel darah dari Sdr. ELZA ALTAVINO bin SUNARYO (anak kandung dari diduga korban a.n. SUNARYO) yang diambil dari pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit sebanyak lebih kurang 2 (dua) sentimeter kubik dan dipaparkan ke permukaan kasa steril dan dibiarkan kering dalam suhu ruangan kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan IMEI 1: 860992055816042, IMEI 2: 860992055816052, nomor seluler 082223745568 dan 081323906954;
 - 4) Gulungan kawat bekas ban yang dibakar;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Gran Max, Warna Putih, Nomor Polisi AD-8012-BG, tahun rakit 2021, Nomor Rangka MHKP3CA1JMK234416, Nomor Mesin 3SZDHB2378, nama pemilik di STNK a.n. SARMO alamat Tempel RT013 RW006, Bubakan, Girimarto, Wonogiri;
 - 6) 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor Merk Daihatsu Gran Max, Warna Putih, Nomor Polisi AD-8012-BG, tahun rakit 2021, Nomor Rangka MHKP3CA1JMK234416, Nomor Mesin 3SZDHB2378, nama pemilik di STNK a.n. SARMO alamat Tempel, RT013 RW006, Bubakan, Girimarto, Wonogiri;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Lathifah Nuraini.
- 7) 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, Warna Hitam, dengan IMEI: 868435047003214, beserta SIM Card Indosat;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Podo Agus Purnomo.
- 8) 2 (dua) Lembar Print out Bukti SMS;

Hal. 2 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-03/WGIRI/01/2025 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SARMO bin KIMAN pada hari Rabu tanggal 27 bulan April 2022 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa/Kelurahan Selorejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban SUNARYO Alias KIYEK. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 bulan April 2022 sekira pukul 18.00 WIB menghubungi korban SUNARYO Alias KIYEK melalui telephone WhatsApp yang pada intinya Terdakwa mengatakan kepada korban SUNARYO Alias KIYEK akan menyerahkan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk menebus kendaraan Daihatsu Gran Max Pick Up Nomor Polisi AD-8012-BG milik Terdakwa yang pernah dijadikan jaminan pinjam uang oleh Terdakwa kepada korban SUNARYO Alias KIYEK, saat percakapan melalui telephone tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban SUNARYO Alias KIYEK, bahwa Terdakwa di tempat penggergajian kayu tidak ada sepeda motor sehingga tidak ada kendaraan yang dapat dipakai untuk datang menemui korban SUNARYO Alias KIYEK sehingga Terdakwa meminta kepada korban

Hal. 3 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO Alias KIYEK untuk datang menemui Terdakwa ke tempat penggergajian kayu dengan membawa kendaraan Daihatsu Gran Max Pick Up yang selanjutnya korban SUNARYO Alias KIYEK percaya dan mau menuruti permintaan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB korban SUNARYO Alias KIYEK sampai di tempat penggergajian kayu Terdakwa, saat Terdakwa dan korban SUNARYO Alias KIYEK bertemu kemudian antara Terdakwa dan korban SUNARYO Alias KIYEK membicarakan uang untuk menebus kendaraan Daihatsu Gran Max, saat itu pada intinya Terdakwa mengatakan kepada korban SUNARYO Alias KIYEK bahwa Terdakwa sudah menyiapkan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) namun uang tersebut masih akan Terdakwa gunakan untuk melakukan usaha, mendengar perkataan Terdakwa saat itu korban SUNARYO Alias KIYEK langsung marah-marah sambil menunjuk-nunjuk dengan jari ke arah wajah Terdakwa dan memaki Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban SUNARYO Alias KIYEK. Selanjutnya ± 10 (sepuluh) menit kemudian emosi korban SUNARYO Alias KIYEK mulai mereda, kemudian Terdakwa mengajak korban SUNARYO Alias KIYEK untuk mau mengantarkan Terdakwa pergi ke paranormal yang kemudian disetujui oleh korban SUNARYO Alias KIYEK bersedia untuk mengantar Terdakwa. Sebelum berangkat ke paranormal Terdakwa terlebih dahulu mengambil sarung dan racun apotas yang biasa digunakan Terdakwa untuk meracuni babi hutan selanjutnya Terdakwa menyimpan racun apotas di saku jaket Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan korban SUNARYO Alias KIYEK pergi bersama menuju rumah paranormal menggunakan kendaraan Daihatsu Gran Max yang dikemudikan oleh Terdakwa. Saat di tengah perjalanan kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan Daihatsu Gran Max di dekat warung angkringan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban SUNARYO Alias KIYEK mau minum es teh atau minum teh panas dan korban SUNARYO Alias KIYEK memilih minum es teh, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan untuk membeli 2 (dua) bungkus es teh dan gorengan yang ternyata tanpa sepengetahuan Terdakwa, korban SUNARYO Alias KIYEK juga turun dari kendaraan menyusul Terdakwa ke warung angkringan. Saat melihat es teh yang dibeli Terdakwa sudah dibungkus kemudian korban SUNARYO Alias KIYEK mengatakan kepada Terdakwa: "WEEH DIBUNGKUS TO? TAK KIRO DIOMBE KENE" (dibungkus ya, saya kira diminum di sini), lalu Terdakwa menjawab: "YO DIBUNGKUS AE, DIPANGAN NING KONO AE KARO

Hal. 4 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGENTENI" (ya dibungkus saja, nanti dimakan di sana saja sambil menunggu). Kemudian korban SUNARYO Alias KIYEK kembali masuk ke kendaraan dan masuk lebih dulu, sehingga melihat ada kesempatan saat itu Terdakwa langsung memasukkan racun apotas ke dalam salah satu bungkus es teh yang baru saja dibeli, kemudian Terdakwa mengikat kedua es teh tersebut selanjutnya memberikan tanda untuk es teh yang dimasukkan apotas dengan menyobek sedikit bungkus plastik es teh tersebut. Sesampainya di dalam kendaraan es teh dan gorengan diletakkan Terdakwa di dashboard kendaraan. Setelah itu Terdakwa dan korban SUNARYO Alias KIYEK melanjutkan perjalanan, setelah beberapa saat perjalanan Terdakwa menghentikan lagi kendaraan kemudian Terdakwa mengajak korban SUNARYO Alias KIYEK turun dari kendaraan selanjutnya Terdakwa menyerahkan es teh bercampur apotas yang sudah ditandai Terdakwa kepada korban SUNARYO Alias KIYEK selanjutnya Terdakwa dan korban SUNARYO Alias KIYEK memakan gorengan dan meminum es teh. Saat meminum es teh, korban SUNARYO Alias KIYEK mengatakan kepada Terdakwa "KOK RASANE PENGAR-PENGAR PIE" (Kok rasanya hambar/aneh), namun perkataan korban SUNARYO Alias KIYEK tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa, setelah meminum es teh kemudian korban SUNARYO Alias KIYEK mengeluh sakit kepala hingga plastik es teh yang dipegang korban SUNARYO Alias KIYEK terjatuh, selanjutnya Terdakwa menuntun korban SUNARYO Alias KIYEK masuk ke dalam kendaraan kemudian Terdakwa memberikan es teh Terdakwa untuk diminum korban SUNARYO Alias KIYEK, setelah melihat korban SUNARYO Alias KIYEK sudah tidak sadarkan diri, Terdakwa kemudian menggunakan kendaraan membawa korban SUNARYO Alias KIYEK kembali ke tempat penggergajian kayu milik Terdakwa di Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Saat diperjalanan korban SUNARYO Alias KIYEK sempat mengalami kejang-kejang namun dibiarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan melanjutkan perjalanan, setelah sampai di tempat penggergajian saat Terdakwa melihat korban SUNARYO Alias KIYEK sudah tidak bergerak Terdakwa menganggap korban SUNARYO Alias KIYEK sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa menunggu keadaan lingkungan sepi dan aman, saat situasi aman selanjutnya Terdakwa mengangkat korban SUNARYO Alias KIYEK dengan cara dibopong dimasukkan ke dalam gudang yang berisi ampas gergajian kayu. Selanjutnya Terdakwa menggali lubang di tempat

Hal. 5 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuangan ampas gergajian sedalam ± 1 (satu) meter kemudian Terdakwa melepas pakaian yang dikenakan korban SUNARYO Alias KIYEK namun masih menyisakan celana dalam yang dipakai korban SUNARYO Alias KIYEK. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tubuh korban SUNARYO Alias KIYEK ke dalam lubang yang Terdakwa gali setelah itu Terdakwa menimbun tubuh korban SUNARYO Alias KIYEK menggunakan ampas gergajian kayu. Setelah selesai menimbun tubuh korban SUNARYO Alias KIYEK kemudian Terdakwa membakar baju koko, kaos dalam, sarung motif kotak-kotak, celana pendek, kopiah warna putih dan sandal milik korban SUNARYO alias KIYEK untuk menghilangkan jejak di depan gudang, sedangkan handphone, dompet warna hitam yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kartu ATM Bank BRI, KTP dan SIM milik korban SUNARYO Alias KIYEK saat itu belum Terdakwa bakar dan masih disimpan di bawah tumpukan papan kayu yang terletak di samping gudang, setelah itu Terdakwa menggunakan handphone milik korban SUNARYO Alias KIYEK untuk menghubungi keluarga korban SUNARYO Alias KIYEK dengan tujuan meminta tebusan uang dan mengancam keluarga korban SUNARYO Alias KIYEK akan menghabisi nyawa korban SUNARYO alias KIYEK jika tidak memberikan uang tebusan padahal saat itu korban SUNARYO Alias KIYEK sudah meninggal dunia, beberapa hari setelah Terdakwa melakukan pengancaman kepada keluarga korban SUNARYO bin KIYEK kemudian Terdakwa beranggapan tidak lagi memerlukan handphone, dompet warna hitam yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kartu ATM Bank BRI, KTP dan SIM milik korban SUNARYO Alias KIYEK dan juga untuk menghilangkan jejak perbuatan yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa membakar barang-barang milik korban SUNARYO Alias KIYEK yang belum dibakar berupa handphone, dompet warna hitam yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kartu ATM Bank BRI, KTP, dan SIM;

- Bahwa keluarga korban SUNARYO Alias KIYEK yang mengetahui kepergian korban SUNARYO Alias KIYEK dari rumah pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 untuk menemui Terdakwa dan adanya kekhawatiran keluarga korban SUNARYO Alias KIYEK yang telah mendapatkan pesan whatsapp dari nomor telepon korban SUNARYO Alias KIYEK berupa ancaman keselamatan korban SUNARYO Alias KIYEK apabila tidak memberikan uang tebusan dan apabila melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, maka pihak keluarga korban SUNARYO Alias

Hal. 6 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIYEK awalnya belum melaporkan perihal hilangnya korban SUNARYO Alias KIYEK kepada pihak Kepolisian karena masih berharap korban SUNARYO Alias KIYEK masih hidup, selamat dan dapat kembali ke rumah namun setelah ditunggu kabar dari handphone milik korban SUNARYO alias KIYEK tidak lagi memperoleh jawaban dan setelah dilakukan pencarian terhadap korban SUNARYO alias KIYEK oleh pihak keluarga korban SUNARYO alias KIYEK korban SUNARYO alias KIYEK juga tidak berhasil ditemukan selanjutnya beberapa waktu kemudian pihak keluarga korban SUNARYO Alias KIYEK baru melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Resor Wonogiri;

- Bahwa setelah $\pm$ 3 (tiga) bulan yaitu sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, tubuh korban SUNARYO Alias KIYEK yang sudah Terdakwa masukan ke dalam lubang dan ditimbun ampas gergajian kayu kemudian Terdakwa gali lagi dan selanjutnya Terdakwa membakar korban SUNARYO Alias KIYEK yang sudah berwujud kerangka selama $\pm$ 5 jam dengan menggunakan ban mobil bekas, kayu dan BBM jenis solar. Setelah Terdakwa membakar kerangka korban SUNARYO Alias KIYEK ternyata Terdakwa masih melihat ada sebagian tulang yang tidak hancur terbakar, selanjutnya tulang-tulang tersebut Terdakwa tumbuk dengan balok kayu hingga menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian pada sekira pukul 06.00 WIB keesokan harinya, Terdakwa masih melihat terdapat tulang yang belum hancur di tempat Terdakwa membakar kerangka korban SUNARYO Alias KIYEK kemudian kerangka tulang tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan kayu bakar. Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk menghilangkan jejak dan karena ketakutan Terdakwa karena setelah laporan hilangnya korban SUNARYO Alias KIYEK dari pihak keluarga korban SUNARYO Alias KIYEK Petugas Kepolisian sering mendatangi lokasi penggergajian kayu milik Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan baru Terdakwa di daerah Jatirejo, Desa/Kelurahan Mlokomanis, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri untuk mengambil sisa tulang kerangka korban SUNARYO Alias KIYEK yang Terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan kayu bakar di tempat penggergajian kayu Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sisa kerangka tulang tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa selanjutnya sisa tulang korban SUNARYO Alias KIYEK yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa bakar lagi dengan menggunakan ranting kayu dan BBM jenis solar serta

Hal. 7 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Terdakwa tumbuk menggunakan balok kayu hingga menjadi bagian yang lebih kecil. Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban SUNARYO Alias KIYEK terungkap setelah Terdakwa tertangkap karena melakukan tindak pidana pencurian. Bahwa dari hasil interogasi Petugas terhadap Terdakwa selain menghilangkan nyawa korban SUNARYO Alias KIYEK Terdakwa juga telah menghilangkan nyawa 3 (tiga) orang korban lain yaitu korban KATIYANI, korban AGUNG SANTOSO, korban SUDIMO;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R/24002/I/2024/Bid Lab DNA tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala Laboratorium DNA: Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., Komisaris Besar Polisi NRP 70040687 setelah dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti berupa:

Tabel 1

N O	SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA	KODE LAB	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGA N
1.	Tulang telapak kaki, nomor register barang bukti BB/07/XII/2023/Reskrim	24002_1a b	13 Desember 2023	Diduga SUNARYO
		24002_1c d		
		24002_1ef		
		24002_1g h		
2.	Darah dalam tabung EDTA a.n. ELZA AL TAVINO bin SUNARYO, nomor register barang bukti BB/06/XII/2023/Reskrim	24002_2a	13 Desember 2023	Anak kandung SUNARYO

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tulang telapak kaki, nomor register barang bukti: BB/07/XII/2023/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SUNARYO, AYAH BIOLOGIS ELZA AL TAVINO bin SUNARYO.

Perbuatan Terdakwa SARMO bin KIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SARMO bin KIMAN pada hari Rabu tanggal 27 bulan April 2022 sekira pukul 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa/Kelurahan Selorejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 bulan April 2022 sekira pukul 18.00 WIB menghubungi korban SUNARYO Alias KIYEK melalui telephone WhatsApp yang pada intinya Terdakwa mengatakan kepada korban SUNARYO Alias KIYEK akan menyerahkan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) untuk menebus kendaraan Daihatsu Gran Max Pick Up Nomor Polisi AD-8012-BG milik Terdakwa yang pernah dijadikan jaminan pinjam uang oleh Terdakwa kepada korban SUNARYO Alias KIYEK, saat percakapan melalui telephone tersebut Terdakwa mengatakan kepada korban SUNARYO Alias KIYEK, bahwa Terdakwa di tempat penggergajian kayu tidak ada sepeda motor sehingga tidak ada kendaraan yang dapat dipakai untuk datang menemui korban SUNARYO Alias KIYEK sehingga Terdakwa meminta kepada korban SUNARYO Alias KIYEK untuk datang menemui Terdakwa ke tempat penggergajian kayu dengan membawa kendaraan Daihatsu Gran Max Pick Up yang selanjutnya korban SUNARYO Alias KIYEK percaya dan mau menuruti permintaan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB korban SUNARYO Alias KIYEK sampai di tempat penggergajian kayu Terdakwa, saat Terdakwa dan korban SUNARYO Alias KIYEK bertemu kemudian antara Terdakwa dan korban SUNARYO Alias KIYEK membicarakan uang untuk menebus kendaraan Daihatsu Gran Max, saat itu pada intinya Terdakwa mengatakan kepada korban SUNARYO Alias KIYEK bahwa

Hal. 9 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah menyiapkan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) namun uang tersebut masih akan Terdakwa gunakan untuk melakukan usaha, mendengar perkataan Terdakwa saat itu korban SUNARYO Alias KIYEK langsung marah-marah sambil menunjuk-nunjuk dengan jari ke arah wajah Terdakwa dan memaki Terdakwa sehingga Terdakwa merasa sakit hati terhadap korban SUNARYO Alias KIYEK. Selanjutnya ± 10 (sepuluh) menit kemudian emosi korban SUNARYO Alias KIYEK mulai mereda, kemudian Terdakwa mengajak korban SUNARYO Alias KIYEK untuk mau mengantarkan Terdakwa pergi ke paranormal yang kemudian disetujui oleh korban SUNARYO Alias KIYEK bersedia untuk mengantar Terdakwa. Sebelum berangkat ke paranormal Terdakwa terlebih dahulu mengambil sarung dan racun apotas yang biasa digunakan Terdakwa untuk meracuni babi hutan selanjutnya Terdakwa menyimpan racun apotas di saku jaket Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan korban SUNARYO Alias KIYEK pergi bersama menuju rumah paranormal menggunakan kendaraan Daihatsu Gran Max yang dikemudikan oleh Terdakwa. Saat di tengah perjalanan kemudian Terdakwa menghentikan kendaraan Daihatsu Gran Max di dekat warung angkringan, kemudian Terdakwa menanyakan kepada korban SUNARYO Alias KIYEK mau minum es teh atau minum teh panas dan korban SUNARYO Alias KIYEK memilih minum es teh, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan untuk membeli 2 (dua) bungkus es teh dan gorengan yang ternyata tanpa sepengetahuan Terdakwa, korban SUNARYO Alias KIYEK juga turun dari kendaraan menyusul Terdakwa ke warung angkringan. Saat melihat es teh yang dibeli Terdakwa sudah dibungkus kemudian korban SUNARYO Alias KIYEK mengatakan kepada Terdakwa: "WEEH DIBUNGKUS TO? TAK KIRO DIOMBE KENE" (dibungkus ya, saya kira diminum di sini), lalu Terdakwa menjawab: "YO DIBUNGKUS AE, DIPANGAN NING KONO AE KARO NGENTENI" (ya dibungkus saja, nanti dimakan di sana saja sambil menunggu). Kemudian korban SUNARYO Alias KIYEK kembali masuk ke kendaraan dan masuk lebih dulu, sehingga melihat ada kesempatan saat itu Terdakwa langsung memasukkan racun apotas ke dalam salah satu bungkus es teh yang baru saja dibeli, kemudian Terdakwa mengikat kedua es teh tersebut selanjutnya memberikan tanda untuk es teh yang dimasukkan apotas dengan menyobek sedikit bungkus plastik es teh tersebut. Sesampainya di dalam kendaraan es teh dan gorengan diletakkan Terdakwa di dashboard kendaraan. Setelah itu Terdakwa dan korban

Hal. 10 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



SUNARYO Alias KIYEK melanjutkan perjalanan, setelah beberapa saat perjalanan Terdakwa menghentikan lagi kendaraan kemudian Terdakwa mengajak korban SUNARYO Alias KIYEK turun dari kendaraan selanjutnya Terdakwa menyerahkan es teh bercampur apotas yang sudah ditandai Terdakwa kepada korban SUNARYO Alias KIYEK selanjutnya Terdakwa dan korban SUNARYO Alias KIYEK memakan gorengan dan meminum es teh. Saat meminum es teh, korban SUNARYO Alias KIYEK mengatakan kepada Terdakwa "KOK RASANE PENGAR-PENGAR PIE" (Kok rasanya hambar/aneh), namun perkataan korban SUNARYO Alias KIYEK tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa, setelah meminum es teh kemudian korban SUNARYO Alias KIYEK mengeluh sakit kepala hingga plastik es teh yang dipegang korban SUNARYO Alias KIYEK terjatuh, selanjutnya Terdakwa menuntun korban SUNARYO Alias KIYEK masuk ke dalam kendaraan kemudian Terdakwa memberikan es teh Terdakwa untuk diminum korban SUNARYO Alias KIYEK, setelah melihat korban SUNARYO Alias KIYEK sudah tidak sadarkan diri, Terdakwa kemudian menggunakan kendaraan membawa korban SUNARYO Alias KIYEK kembali ke tempat penggergajian kayu milik Terdakwa di Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Saat diperjalanan korban SUNARYO Alias KIYEK sempat mengalami kejang-kejang namun dibiarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap mengemudikan kendaraan melanjutkan perjalanan, setelah sampai di tempat penggergajian saat Terdakwa melihat korban SUNARYO Alias KIYEK sudah tidak bergerak Terdakwa menganggap korban SUNARYO Alias KIYEK sudah meninggal dunia kemudian Terdakwa menunggu keadaan lingkungan sepi dan aman, saat situasi aman selanjutnya Terdakwa mengangkat korban SUNARYO Alias KIYEK dengan cara dibopong dimasukkan ke dalam gudang yang berisi ampas gergajian kayu. Selanjutnya Terdakwa menggali lubang di tempat pembuangan ampas gergajian sedalam ± 1 (satu) meter kemudian Terdakwa melepas pakaian yang dikenakan korban SUNARYO Alias KIYEK namun masih menyisakan celana dalam yang dipakai korban SUNARYO Alias KIYEK. Selanjutnya Terdakwa memasukkan tubuh korban SUNARYO Alias KIYEK ke dalam lubang yang Terdakwa gali setelah itu Terdakwa menimbun tubuh korban SUNARYO Alias KIYEK menggunakan ampas gergajian kayu. Setelah selesai menimbun tubuh korban SUNARYO Alias KIYEK kemudian Terdakwa membakar baju koko, kaos dalam, sarung motif kotak-kotak, celana pendek, kopiah warna putih dan sandal milik korban

Hal. 11 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



SUNARYO alias KIYEK untuk menghilangkan jejak di depan gudang, sedangkan handphone, dompet warna hitam yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kartu ATM Bank BRI, KTP dan SIM milik korban SUNARYO Alias KIYEK saat itu belum Terdakwa bakar dan masih disimpan di bawah tumpukan papan kayu yang terletak di samping gudang, setelah itu Terdakwa menggunakan handphone milik korban SUNARYO Alias KIYEK untuk menghubungi keluarga korban SUNARYO Alias KIYEK dengan tujuan meminta tebusan uang dan mengancam keluarga korban SUNARYO Alias KIYEK akan menghabisi nyawa korban SUNARYO alias KIYEK jika tidak memberikan uang tebusan padahal saat itu korban SUNARYO Alias KIYEK sudah meninggal dunia, beberapa hari setelah Terdakwa melakukan pengancaman kepada keluarga korban SUNARYO bin KIYEK kemudian Terdakwa beranggapan tidak lagi memerlukan handphone, dompet warna hitam yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kartu ATM Bank BRI, KTP dan SIM milik korban SUNARYO Alias KIYEK dan juga untuk menghilangkan jejak perbuatan yang dilakukan Terdakwa kemudian Terdakwa membakar barang-barang milik korban SUNARYO Alias KIYEK yang belum dibakar berupa handphone, dompet warna hitam yang berisi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Kartu ATM Bank BRI, KTP, dan SIM;

- Bahwa keluarga korban SUNARYO Alias KIYEK yang mengetahui kepergian korban SUNARYO Alias KIYEK dari rumah pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 untuk menemui Terdakwa dan adanya kekhawatiran keluarga korban SUNARYO Alias KIYEK yang telah mendapatkan pesan whatsapp dari nomor telepon korban SUNARYO Alias KIYEK berupa ancaman keselamatan korban SUNARYO Alias KIYEK apabila tidak memberikan uang tebusan dan apabila melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, maka pihak keluarga korban SUNARYO Alias KIYEK awalnya belum melaporkan perihal hilangnya korban SUNARYO Alias KIYEK kepada pihak Kepolisian karena masih berharap korban SUNARYO Alias KIYEK masih hidup, selamat dan dapat kembali ke rumah namun setelah ditunggu kabar dari handphone milik korban SUNARYO alias KIYEK tidak lagi memperoleh jawaban dan setelah dilakukan pencarian terhadap korban SUNARYO alias KIYEK oleh pihak keluarga korban SUNARYO alias KIYEK korban SUNARYO alias KIYEK juga tidak berhasil ditemukan selanjutnya beberapa waktu kemudian pihak keluarga korban

Hal. 12 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO Alias KIYEK baru melaporkan kejadian tersebut kepada Petugas Kepolisian Resor Wonogiri;

- Bahwa setelah $\pm$ 3 (tiga) bulan yaitu sekira bulan Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, tubuh korban SUNARYO Alias KIYEK yang sudah Terdakwa masukan ke dalam lubang dan ditimbun ampas gergajian kayu kemudian Terdakwa gali lagi dan selanjutnya Terdakwa membakar korban SUNARYO Alias KIYEK yang sudah berwujud kerangka selama $\pm$ 5 jam dengan menggunakan ban mobil bekas, kayu dan BBM jenis solar. Setelah Terdakwa membakar kerangka korban SUNARYO Alias KIYEK ternyata Terdakwa masih melihat ada sebagian tulang yang tidak hancur terbakar, selanjutnya tulang-tulang tersebut Terdakwa tumbuk dengan balok kayu hingga menjadi bagian yang lebih kecil. Kemudian pada sekira pukul 06.00 WIB keesokan harinya, Terdakwa masih melihat terdapat tulang yang belum hancur di tempat Terdakwa membakar kerangka korban SUNARYO Alias KIYEK kemudian kerangka tulang tersebut Terdakwa kumpulkan dan Terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan kayu bakar. Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk menghilangkan jejak dan karena ketakutan Terdakwa karena setelah laporan hilangnya korban SUNARYO Alias KIYEK dari pihak keluarga korban SUNARYO Alias KIYEK Petugas Kepolisian sering mendatangi lokasi penggergajian kayu milik Terdakwa;
- Bahwa pada bulan November 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan baru Terdakwa di daerah Jatirejo, Desa/Kelurahan Mlokomanis, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri untuk mengambil sisa tulang kerangka korban SUNARYO Alias KIYEK yang Terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan kayu bakar di tempat penggergajian kayu Terdakwa kemudian Terdakwa membawa sisa kerangka tulang tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa selanjutnya sisa tulang korban SUNARYO Alias KIYEK yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa bakar lagi dengan menggunakan ranting kayu dan BBM jenis solar serta Terdakwa tumbuk menggunakan balok kayu hingga menjadi bagian yang lebih kecil. Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban SUNARYO Alias KIYEK terungkap setelah Terdakwa tertangkap karena melakukan tindak pidana pencurian. Bahwa dari hasil interrogasi Petugas terhadap Terdakwa selain menghilangkan nyawa korban SUNARYO Alias KIYEK Terdakwa juga telah menghilangkan nyawa 3 (tiga) orang korban lain yaitu korban KATIYANI, korban AGUNG SANTOSO, korban SUDIMO;

Hal. 13 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R/24002/I/2024/Bid Lab DNA tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala Laboratorium DNA: Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., Komisaris Besar Polisi NRP 70040687 setelah dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti berupa:

Tabel 1

N O	SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA	KODE LAB	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGAN
1.	Tulang telapak kaki, nomor register barang bukti BB/07/XII/2023/Reskrim	24002_1a b	13 Desember 2023	Diduga SUNARYO
		24002_1c d		
		24002_1ef		
		24002_1g h		
2.	Darah dalam tabung EDTA a.n. ELZA AL TAVINO bin SUNARYO, nomor register barang bukti BB/06/XII/2023/Reskrim	24002_2a	13 Desember 2023	Anak kandung SUNARYO

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik.

Barang bukti tulang telapak kaki, nomor register barang bukti: BB/07/XII/2023/Reskrim TERIDENTIFIKASI SEBAGAI SUNARYO, AYAH BIOLOGIS ELZA AL TAVINO bin SUNARYO.

Perbuatan Terdakwa SARMO bin KIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Agus Suhartono, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 11 / XII / 2023 / SPKT / SAT RESKRIM / POLRES WONOGIRI / POLDA JAWA TENGAH tanggal 07 Desember 2023 terkait dengan dugaan tindak pidana pembunuhan;
 - bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah SARMO bin KIMAN yang tinggal di Dusun Ciman, RT002 RW007, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
 - bahwa yang menjadi korban adalah Sunaryo Alias Kiyek yang tinggal di Panggil, RT001 RW004, Desa/Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
 - bahwa Saksi mengetahui perihal kejadian pembunuhan berawal dari adanya laporan orang hilang di Polres Wonogiri pada bulan April 2022. Kemudian Saksi yang saat itu bertugas di Polres Wonogiri langsung berkoordinasi dengan keluarga korban yaitu Saksi Hartanto (adik Sunaryo) dan mendapatkan informasi bahwa Sunaryo terakhir kali meninggalkan rumah pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 19.30 WIB;
 - bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2022 (hari ke-2 Lebaran), Saksi mendapatkan kabar dari Saksi Agus Riyadi (adik ipar Sunaryo) bahwa masuk pesan Whatsapp dari nomor Sunaryo yang isinya berupa pesan pengancaman kepada keluarga korban untuk menyerahkan uang sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk keselamatan Sunaryo. Kemudian, pada hari yang sama juga masuk pesan SMS dari nomor Sunaryo kepada Saksi Hartanto yang isinya berupa pesan pengancaman yang sama;
 - bahwa kemudian Saksi dan Tim Polres melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang membawa mobil Gran Max di sekitar daerah Jatiyoso dan akhirnya menemukan Terdakwa di pinggir jalan bersama anaknya. Kemudian Saksi dan Tim menginterogasi dan menanyakan perihal pesan yang masuk ke nomor handphone Saksi Hartanto sekaligus mengecek handphone Terdakwa. Setelah diperiksa memang ditemukan isi pesan tersebut pada handphone Terdakwa yang mana setelah Saksi dan Tim tanyakan kepada Terdakwa, dijawab bahwa Terdakwa mengaku telah mengirim pesan kepada Saksi Hartanto dengan niat untuk iseng

Hal. 15 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja siapa tahu benar-benar dapat uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- bahwa alasan Saksi melakukan pengejaran karena dari awal Saksi dan Tim memang sudah mencurigai Terdakwa karena Terdakwa adalah orang yang terakhir kali bertemu dengan Sunaryo berdasarkan keterangan dari anak Sunaryo yaitu Saksi Elza Altavino yang dipamiti oleh Sunaryo saat dia hendak ke rumah Terdakwa mengantarkan mobil Gran Max;
- bahwa saat diinterogasi Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu malam tanggal 27 April 2022 di tempat penggergajian Terdakwa di Dusun Ciman telah terjadi serah terima mobil Gran Max dari Sunaryo kepada Terdakwa dan Terdakwa juga telah mengembalikan uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) kepada Sunaryo. Selanjutnya Terdakwa mengantarkan Sunaryo pulang tetapi tidak diantarkan ke rumah Sunaryo melainkan diantarkan ke Pasar Jatipurno dengan alasan memang permintaan Sunaryo yang katanya masih akan bertemu dengan orang lain terkait jual beli kendaraan bermotor. Kemudian Saksi dan Tim memeriksa alibi Terdakwa tersebut, yang mana ternyata alibi tersebut tidak benar karena orang yang ingin ditemui oleh Sunaryo ternyata tidak ada;
- bahwa Saksi dan Tim mempunyai keyakinan bahwa Sunaryo sudah meninggal dan meyakini bahwa gubuk di tempat penggergajian kayu milik Terdakwa adalah tempat penyimpanan jenazah Sunaryo. Sehingga Saksi dan Tim melakukan penggalian di samping tempat penggergajian Terdakwa, tepatnya di salah satu petak gubuk yang dulunya menjadi tempat tinggal karyawan dari Terdakwa, namun belum ada hasil;
- bahwa selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Polres Klaten terkait laporan orang hilang atas nama Agung Santosa yang mana setelah dilakukan pengembangan mengarah kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa kenal Agung Santosa sebagai rekan kerja terkait penggergajian kayu, namun Terdakwa mengaku jika Agung Santosa belum pernah datang ke rumah Terdakwa di Dusun Ciman, RT002 RW007, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Setelah Saksi dan Tim selidiki informasi terhadap hilangnya Sunaryo dan Agung Santosa maka berujung pada ditemukannya sepeda motor milik Agung Santosa yang berada pada Terdakwa. Setelah Saksi dan Tim interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut

Hal. 16 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membeli secara online dan COD di hutan (Alas Ndorog) dengan orang yang berasal dari Solo;

- bahwa Saksi dan Tim mendapat informasi dari tetangga sekaligus rekan kerja Terdakwa yaitu Saksi Gunawan alias Bodak yang mengatakan pernah diajak Terdakwa mengambil motor tersebut di dekat gubuk Alas Ndorog dan Saksi Gunawan alias Bodak juga pernah diperintah oleh Terdakwa untuk menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan gerinda serta mengganti plat nomor dengan plat nomor palsu dengan alasan karena motor tersebut tidak ada surat-suratnya. Setelah itu sepeda motor tersebut diserahkan kepada karyawan Terdakwa sebagai ganti uang kerja yang kemudian sepeda motor tersebut ditebus oleh adik Terdakwa yang bernama Tri Suyanto sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d. Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Setelah dilakukan pemeriksaan labfor terhadap motor tersebut ternyata sepeda motor milik Agung Santosa dengan atas nama Katin yang merupakan istri Agung Santosa;
- bahwa pada tahun 2023 terdapat beberapa laporan kehilangan barang berupa gergaji mesin yang mana pelakunya adalah Terdakwa. Saat itu Saksi dan Tim kembali melakukan interogasi intensif terhadap Terdakwa terkait keberadaan Sunaryo, awalnya Terdakwa tetap tidak mengakui, namun setelah Terdakwa akan dikenakan penuntutan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan maka perlahan-lahan Terdakwa memberikan keterangan terkait keberadaan Sunaryo dan akhirnya Terdakwa menerangkan secara detail terkait kejadian yang menimpa Sunaryo dan Terdakwa menerangkan benar telah melakukan pembunuhan terhadap Sunaryo;
- bahwa Terdakwa mengakui pada hari Rabu tanggal 27 bulan April 2022 melakukan pembunuhan terhadap Sunaryo dengan cara diracun apotap yang dicampurkan ke dalam es teh yang dibeli di jalan wilayah Girimarto. Selanjutnya Sunaryo dikubur di tempat bekas penggergajian kayu yang Terdakwa kontrak dengan alamat Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Kemudian dikarenakan polisi mulai mencari keterangan terkait orang hilang tersebut kemudian sekitar $\pm$ 3 (tiga) bulan pada sekitar bulan Agustus 2022, tubuh korban Sunaryo yang Terdakwa kubur tersebut digali kembali dan Terdakwa bakar kerangka korban selama $\pm$ 5 (lima) jam lebih dengan menggunakan ban mobil bekas serta potongan kayu yang

Hal. 17 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di penggergajian serta bahan bakar minyak jenis solar. Setelah dilakukan pembakaran ternyata masih terdapat potongan-potongan tulang yang kemudian dipukuli oleh Terdakwa dengan balok kayu sehingga jadi potongan kecil yang disembunyikan di bawah tumpukan kayu serbuk gergaji ;

- bahwa selanjutnya karena Terdakwa sudah tidak diterima oleh warga di lingkungan tempat tinggalnya, kemudian Terdakwa pindah kontrakan ke daerah Jatirejo, Desa/Kelurahan Mlokomanis, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Kemudian sekitar pertengahan bulan November 2022 Terdakwa kembali ke tempat penggergajian di Dusun Ciman untuk mengambil sisa tulang yang Terdakwa sembunyikan di bawah tumpukan kayu serbuk gergaji dan kemudian sisa tulang tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah kontrakan di daerah Jatirejo, Desa/Kelurahan Mlokomanis, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dan dibakar lagi;
- bahwa awalnya mobil Gran Max milik Terdakwa digadaikan kepada Sunaryo dengan nilai sejumlah kurang lebih Rp40.000.000,00-an (empat puluh jutaan rupiah), kemudian pada tanggal 27 April 2022 Terdakwa mengatakan kepada Sunaryo akan menebus gadai mobil Gran Max tersebut namun Terdakwa meminta kepada Sunaryo untuk datang ke tempat penggergajian karena Terdakwa tidak ada kendaraan dan tidak ada yang mengantar ke rumah Sunaryo. Kemudian Sunaryo datang mengendarai mobil Gran Max tersebut ke tempat penggergajian Terdakwa dan setelah bertemu keduanya sempat cek cok karena ternyata Terdakwa tidak membayar gadai sesuai kesepakatan yaitu kurang dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengajak Sunaryo ke rumah seorang paranormal yang bernama Romo Galih namun Saksi tidak tahu apa tujuannya dan selanjutnya diperjalanan tepatnya di warung hik depan Kecamatan Girimarto, Terdakwa turun dan memesan 2 (dua) es teh dan gorengan. Tidak selang beberapa lama kemudian Sunaryo ikut turun dari mobil dan setelah mengetahui jika es teh yang dibeli tidak diminum di tempat dan ternyata dibungkus maka Sunaryo kembali naik ke mobil. Setelah es teh dibungkus dalam plastik kemudian Terdakwa menuju belakang mobil dan memasukkan racun apotas yang disimpan pada jaket Terdakwa yang telah dipersiapkan Terdakwa sebelumnya ke dalam salah satu plastik es teh. Kemudian Terdakwa menyobek sedikit plastik sebagai

Hal. 18 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penanda minuman yang telah dicampur racun apotas. Selanjutnya es teh dan gorengan diletakkan pada dashboard mobil dan keduanya melanjutkan perjalanan ke rumah Romo Galih. Saat di perjalanan kemudian Terdakwa berhenti dan mengajak Sunaryo untuk minum es teh dan gorengan, saat itu Terdakwa memberikan plastik es teh yang telah dicampur racun apotas kepada Sunaryo. Setelah es teh tersebut diminum kemudian Sunaryo sempat mengatakan bahwa rasa es tehnya tidak enak dan kemudian Sunaryo merasa mual, pusing dan lemas. Selanjutnya Terdakwa membawa Sunaryo kembali ke dalam mobil dan kemudian mengendarai mobil tersebut berputar-putar di sekitar wilayah Girimarto sampai Sunaryo tidak bergerak lagi dan kemudian Terdakwa kembali ke gubuk penggergajian kayu milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggali lubang dan mengubur Sunaryo;

- bahwa tujuan Terdakwa membeli apotas adalah untuk meracuni babi hutan. Apotas tersebut disiapkan dan diambil dari gubuk penggergajian tempat tinggal karyawannya;
- bahwa setelah adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut, pada tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, di tempat bekas penggergajian kayu yang beralamat di daerah Ciman, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Saksi dan Tim menggali pada gubuk tersebut dan masih didapati serpihan tulang belulang manusia berjumlah kurang lebih 8 (delapan) potong yang diduga tulang Sunaryo. Setelah dilakukan tes DNA kemudian menjelaskan kalau jasad yang ditemukan tersebut data identik dengan data dari Saksi Elza Altavino (anak dari Sunaryo);
- bahwa selain Sunaryo, Terdakwa juga melakukan pembunuhan terhadap Katiyani, Agung Santosa, dan Sudimo;
- bahwa awalnya dulu Terdakwa bekerja sebagai penjual sayur keliling di daerah tempat tinggal Katiyani, kemudian terjadi komunikasi intens melalui Messenger untuk membantu menjual motor Katiyani di Kecamatan Sidoharjo dan setelah laku terjual Terdakwa memboncengkan Katiyani ke Tawangmangu, Karanganyar dan terakhir dibawa ke Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri. Saat itu Terdakwa meminta kepada Katiyani untuk meminjamkan uang hasil penjualan sepeda motor, namun Katiyani menolak sehingga Terdakwa kemudian mencekik dan membenturkan kepala Katiyani pada nisan makam hingga meninggal dunia, kemudian jenazahnya diletakkan di

Hal. 19 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah tebing dan ditinggalkan. Sedangkan tas, handphone dan uang Katiyani diambil oleh Terdakwa hingga kemudian ada berita tentang penemuan kerangka manusia namun sampai sekarang tidak terungkap;

- bahwa selanjutnya korban Agung Santosa dibunuh Terdakwa dengan cara diracun di sebuah gubuk di daerah Alas Ndorog, Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dan mayatnya juga Terdakwa kubur di daerah tersebut yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari tempat Terdakwa meracuninya ;
- bahwa korban Sudimo dibunuh di samping gubuk penggergajian kayu kemudian jenazahnya diletakkan di pinggir sawah dengan tangan kiri memegang Furadan (pestisida) sehingga kemudian oleh pihak keluarga dianggap bahwa Sudimo meninggal bunuh diri. Setelah membunuh Sudimo kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada adik Sudimo agar menyerahkan tanah gubuk penggergajian tersebut kepada Terdakwa karena Sudimo memiliki hutang kepada Terdakwa dan tanah tersebut menjadi jaminannya;
- bahwa barang bukti berupa sampel darah yang diambil adalah milik Saksi Elza Altavino yang digunakan untuk mencocokkan DNA sisa tulang yang ditemukan dengan DNA Saksi Elza Altavino yang hasilnya teridentifikasi cocok sehingga kerangka tulang manusia tersebut adalah Sunaryo;
- bahwa sisa tulang Sunaryo telah Saksi dan Tim kembalikan kepada pihak keluarga dan telah dimakamkan dengan layak, namun keluarga siap jika sewaktu-waktu harus dibongkar kembali jika diperlukan;
- bahwa barang bukti berupa foto Gran Max adalah benar mobil milik Terdakwa yang digadaikan kepada Sunaryo;
- bahwa handphone Sunaryo tidak diketahui keberadaannya karena telah dibuang Terdakwa;
- bahwa Saksi Podo Agus Purnomo adalah orang yang memperkenalkan Terdakwa dengan Sunaryo dan juga Saksi Podo Agus Purnomo adalah orang yang sempat melarang keluarga Sunaryo saat mau melaporkan hilangnya Sunaryo ke pihak kepolisian;
- bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit psikis, hanya memang Terdakwa orangnya tidak mau terbuka sehingga Terdakwa hanya mau mengaku dan berterus terang dengan beberapa penyidik saja;
- bahwa saat ini Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban;

Hal. 20 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi Supanti binti Mitro Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan suami Saksi telah menjadi korban tindak pidana pembunuhan;
- bahwa pelaku pembunuhan yaitu SARMO bin KIMAN yang bertempat tinggal di Dusun Ciman, RT002 RW007, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- bahwa nama suami Saksi adalah Sunaryo Als Kiyek yang beralamat di Panggil RT001 RW004, Desa/Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh suami Saksi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti sehubungan dengan kapan dan di mana peristiwa pembunuhan tersebut, yang Saksi ketahui ada penemuan kerangka yang diduga kerangka manusia di daerah Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa pada tanggal 27 April 2022 saat Magrib (waktu buka puasa) Sunaryo pamit kepada Saksi akan pergi ke Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri untuk mengembalikan mobil Gran Max kepada Terdakwa. Kemudian setelah selesai sholat tarawih Sunaryo kemudian pulang ke rumah diantar oleh Saksi Elza Altavino dan langsung pergi untuk mengembalikan mobil Gran Max milik Terdakwa;
- bahwa Terdakwa awalnya meminjam uang kepada Sunaryo dengan menggadaikan mobil kepada Sunaryo tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa sudah jatuh tempo berkali-kali sehingga akhirnya Sunaryo menagih uang gadainya kepada Terdakwa ke Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa setahu Saksi, Gran Max yang digadaikan adalah milik Terdakwa;

Hal. 21 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi pernah bertemu sekali dengan Terdakwa saat itu Terdakwa datang ke rumah untuk mengambil mobil gadai yang pertama yaitu truk engkel namun kemudian diambil dan diganti dengan mobil Gran Max;
- bahwa pakaian yang dipakai Sunaryo saat mengantarkan mobil adalah baju koko putih dan sarung hitam putih;
- bahwa Sunaryo hingga malam hari tidak pulang, sehingga Saksi menghubungi pada tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 01.00 WIB melalui pesan Whatsapp tetapi tidak dibalas oleh Sunaryo. Kemudian Saksi menghubungi lagi sekitar jam 03.30 WIB tetapi baru dibalas pada sekitar pukul 05.30 WIB dengan isi pesan "orasah bingung angger wayah e mulih yo mulih" (tidak usah bingung, kalau sudah waktunya pulang ya pulang). Kemudian Saksi tetap berkomunikasi melalui Whatsapp hingga pukul 10.30 WIB yang pada intinya menanyakan kenapa Sunaryo belum pulang, yang mana malah dijawab oleh Sunaryo dengan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membayar mobil Honda Jazz. Dari situ Saksi sudah mulai curiga bahwa yang membalas pesan Whatsapp tersebut bukan suami Saksi;
- bahwa Saksi tidak yakin yang membalas pesan adalah Sunaryo karena Sunaryo lebih sering membalas pesan Whatsapp dengan voice note atau langsung menelpon;
- bahwa setelah mengetahui Sunaryo tidak kunjung pulang ke rumah kemudian Saksi ke rumah mertua Saksi dan menceritakan kepada pihak keluarga besar termasuk adik ipar suami Saksi yaitu Saksi Agus Riyadi;
- bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 28 April 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Agus Riyadi bersama Saksi Hartanto (adik kandung Sunaryo) mendatangi rumah Terdakwa di daerah Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan bahwa suami Saksi sudah diantar pulang ke Pasar Jatipurno pada malam harinya oleh Terdakwa dan uang gadai mobil sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sudah dibayarkan oleh Terdakwa;
- bahwa selanjutnya Saksi Agus Riyadi bersama Saksi Hartanto melaporkan peristiwa hilangnya suami Saksi ke Polres Wonogiri;
- bahwa Saksi mendapat informasi dari Saksi Agus Riyadi adanya penemuan kerangka manusia pada tanggal 7 Desember 2023 dan setelah dilakukan pencocokan DNA dengan anak Saksi yang bernama

Hal. 22 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Elza Altavino ternyata cocok bahwa kerangka manusia tersebut adalah Sunaryo;

- bahwa jenazah Sunaryo ditemukan di gubuk tempat penggajian milik Terdakwa di Dusun Ciman, RT002 RW007, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Agus Riyadi bahwa Sunaryo meninggal dunia dengan cara diracun apotap oleh Terdakwa yang dicampurkan ke dalam es teh yang kemudian diminum oleh Sunaryo;
- bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pasti uang yang dipinjam Terdakwa, tetapi informasi dari Kepolisian bahwa total yang dikembalikan sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- bahwa Saksi mengetahui adanya pesan Whatsapp kepada Saksi Agus Riyadi dan pesan SMS kepada Saksi Hartanto yang berisi ancaman terkait hilangnya Sunaryo, yang pada pokoknya meminta keluarga untuk menyiapkan uang tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan untuk tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian atau keselamatan Sunaryo akan terancam;
- bahwa Saksi mengupayakan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sempat terkumpul bahkan sempat difoto untuk dikirimkan kepada orang yang telah mengancam, namun setelah Saksi menghubungi kembali pihak yang telah mengancam tersebut ternyata sudah tidak dapat dihubungi lagi;
- bahwa ada pihak yang menghalangi Ketika Saksi Agus Riyadi dan Saksi Hartanto akan melaporkan hilangnya Sunaryo ke polisi setelah dari rumah Terdakwa. Orang yang menghalangi tersebut adalah orang yang mengenalkan Sunaryo dengan Terdakwa, yaitu Saksi Podo Agus Purnomo (Kepala Dusun Ciman) dengan mengatakan "ora usah lapor-lapor, mengko wayahe pulang, bakal pulang" (tidak perlu lapor, nanti waktunya pulang, bakal pulang);
- bahwa atas perbuatan Terdakwa kepada suami saksi, maka saksi tidak bisa memaafkan Terdakwa dan saksi berharap agar Terdakwa dihukum Mati ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Hal. 23 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Hartanto bin Parto Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan;
 - bahwa korban pembunuhan bernama Sunaryo yang beralamat di Panggil, RT001 RW004, Desa/Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dan korban merupakan kakak ipar Saksi;
 - bahwa pelaku pembunuhan yaitu SARMO bin KIMAN yang bertempat tinggal di Dusun Ciman, RT002 RW007, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
 - bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan sekitar bulan Desember 2023;
 - bahwa pada tanggal 28 April 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dihubungi melalui Whatsapp oleh Saksi Agus Riyadi dan mengatakan "mas naryo ket wingi tidak pulang" (mas naryo dari kemarin tidak pulang). Kemudian Saksi langsung ke rumah Sunaryo dan sesampai di rumah tersebut sudah banyak keluarga berdatangan dan istri Sunaryo yaitu Saksi Supanti sudah tidak sadarkan diri mendengar kabar Sunaryo pergi dan tidak kembali;
 - bahwa menurut keterangan dari Saksi Agus Riyadi saat saya bertemu di rumah Sunaryo tersebut, Sunaryo pada tanggal 27 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB setelah sholat Magrib akan mengantarkan mobil Gran Max ke Dusun Ciman;
 - bahwa sepengetahuan Saksi, mobil Gran Max Terdakwa digadaikan kepada Sunaryo karena pekerjaan Sunaryo adalah jual beli mobil dan motor bekas dan Saksi pernah melihat mobil Gran Max Pick Up di rumah Sunaryo. Awalnya Terdakwa menggadaikan kendaraan Truk Engkel warna hijau sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian jaminan tersebut ditukar dengan mobil Gran Max Pick Up;
 - bahwa setelah mengetahui kondisi Sunaryo yang belum kembali Saksi kemudian mencari inisiatif menghubungi teman dari Sunaryo untuk mencari keterangan tentang keberadaan Sunaryo di mana, yaitu Saksi Podo Agus Purnomo yang mana Saksi Podo Agus Purnomo adalah orang yang mengenalkan Terdakwa dengan Sunaryo terkait urusan gadai mobil tersebut. Kemudian Saksi Agus Riyadi menghubungi nomor handphone Saksi Podo Agus Purnomo yang dijawab oleh Saksi Podo Agus Purnomo tidak mengetahui keberadaan Sunaryo;

Hal. 24 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB hari Kamis 28 April 2022, Saksi bersama dengan Saksi Agus Riyadi ke Dusun Ciman untuk menemui Saksi Podo Agus Purnomo. Sesampai di rumah Saksi Podo Agus Purnomo, Saksi dan Saksi Agus Riyadi hanya bertemu dengan istri Saksi Podo Agus Purnomo yang mengatakan Saksi Podo Agus Purnomo sering di tempat pengggajian milik Terdakwa sehingga Saksi dan Saksi Agus Riyadi pergi menuju lokasi pengggajian Terdakwa;
- bahwa Saksi dan Saksi Agus Riyadi bertemu Terdakwa dan Sdr. Podo Agus Purnomo di tempat pengggajian Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengatakan bahwa benar kemarin malam (Rabu, 27 April 2022) Sunaryo datang ke pengggajian tetapi Sunaryo sudah diantar pulang oleh Terdakwa dan uang gadai mobil sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sudah dikembalikan dengan dimasukkan ke dalam saku jaket Sunaryo. Setelah menerima uang dari Terdakwa kemudian Sunaryo diantar pulang ke daerah Pasar Jatipurno, Wonogiri;
- bahwa Saksi melihat mobil Gran Max sudah terparkir di lokasi pengggajian milik Terdakwa;
- bahwa sebelum pulang dari tempat pengggajian Terdakwa, Saksi dan Saksi Agus Riyadi masih berbincang-bincang dan berencana melaporkan hilangnya Sunaryo ke kepolisian, tetapi dicegah oleh Saksi Podo Agus Purnomo untuk tidak melapor dan agar menunggu sekitar 3 (tiga) hari dulu baru melapor ke kepolisian;
- bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 sekitar pukul 10.11 WIB saat acara halal bihalal dengan keluarga, Saksi Agus Riyadi menerima Whatsapp dari nomor Sunaryo yang isinya meminta uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah itu keluarga Sunaryo menyiapkan uang dan tetap berkomunikasi dengan nomor Sunaryo tersebut hingga pukul 12.10 WIB. Tetapi, setelah pukul 12.10 WIB sudah tidak ada balasan dari nomor Whatsapp Sunaryo;
- bahwa selain permintaan uang tebusan untuk jaminan keselamatan Sunaryo, terdapat isi pesan lainnya agar tidak melapor atau melibatkan pihak kepolisian. Kemudian, sore harinya Saksi mendapat SMS dari nomor handphone Sunaryo yang isi pesannya sama seperti pesan ke nomor Whatsapp Saksi Agus Riyadi;
- bahwa pada bulan Desember 2023 Saksi mendapat informasi tentang penemuan kerangka yang diduga kerangka manusia di daerah Ciman,

Hal. 25 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, kemudian pihak keluarga Sunaryo diminta sampel darahnya dan saat itu anak Sunaryo yaitu Saksi Elza Altavino yang kemudian diambil sampel darahnya dan setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya bahwa kerangka tersebut adalah kerangka Sunaryo karena identik dengan DNA Saksi Elza Altavino;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi Agus Riyadi bin Wagito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan;
- bahwa korban pembunuhan bernama Sunaryo yang beralamat di Panggil, RT001 RW004, Desa/Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dan korban merupakan kakak ipar Saksi;
- bahwa pelaku pembunuhan adalah SARMO bin KIMAN yang beralamat Dusun Ciman, RT002 RW 008, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan sekitar bulan Desember 2023;
- bahwa pada tanggal 28 April 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi ditelpon oleh istri Saksi untuk datang ke rumah Sunaryo. Kemudian Saksi Supanti yaitu istri Sunaryo memberitahu bahwa pada tanggal 27 April 2022 setelah sholat tarawih Sunaryo mengantarkan mobil Gran Max ke Dusun Ciman untuk dikembalikan kepada Terdakwa, tetapi sejak saat itu Sunaryo tidak pulang. Selanjutnya pada 28 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi Supanti menerima pesan Whatsapp dari nomor Sunaryo yang isinya mengatakan bahwa Sunaryo tidak pulang karena masih ada urusan mobil di Karanganyar dan kemudian Saksi Supanti mencoba menelpon nomor Sunaryo tersebut yang mana diangkat tetapi tidak ada suara. Kemudian masuk pesan Whatsapp dari nomor Sunaryo yang isinya "ojo telepon ae, iki perjalanan mulih" (jangan menelpon terus, ini perjalanan pulang). Selain pesan tersebut, ada juga pesan yang isinya meminta uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Supanti untuk keperluan urusan mobil. Selanjutnya, Saksi

Hal. 26 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supanti mulai curiga dengan gaya bahasa yang bukan biasanya digunakan oleh Sunaryo karena Sunaryo lebih sering menggunakan voice chat daripada menulis pesan di Whatsapp;

- bahwa setelah mengetahui kondisi Sunaryo yang belum kembali Saksi bersama Saksi Hartanto kemudian langsung mencari inisiatif menghubungi teman dari Sunaryo untuk mencari keterangan tentang keberadaan Sunaryo di mana, yaitu Saksi Podo Agus Purnomo yang mana Saksi Podo Agus Purnomo adalah orang yang mengenalkan Terdakwa dengan Sunaryo terkait urusan gadai mobil tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Hartanto ke Dusun Ciman untuk menemui Saksi Podo Agus Purnomo. Sesampai di rumah Saksi Podo Agus Purnomo tetapi hanya bertemu dengan istri Saksi Podo Agus Purnomo yang mengatakan Saksi Podo Agus Purnomo sering di tempat penggergajian milik Terdakwa sehingga Saksi berdua pergi menuju lokasi penggergajian Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa benar kemarin malam Sunaryo datang ke penggergajian untuk mengantarkan mobil Gran Max dan uang gadai mobil sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Sunaryo. Saat itu sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa kemudian mengantar Sunaryo pulang tetapi hanya sampai di Pasar Jatipurno, Wonogiri;
- bahwa jarak dari Pasar Jatipurno ke alamat rumah Sunaryo dekat hanya sekitar 5 (lima) menit jika ditempuh menggunakan kendaraan bermotor;
- bahwa Saksi bertemu Terdakwa bersama dengan Saksi Podo Agus Purnomo;
- bahwa sebelum pulang Saksi masih berbincang-bincang dan Saksi berencana melaporkan hilangnya Sunaryo ke kepolisian, tetapi Saksi dicegah oleh Saksi Podo Agus Purnomo yang mengatakan "ora usah lapor-lapor, mengko wayahe pulang, bakal pulang" (tidak perlu lapor, nanti waktunya pulang, bakal pulang);
- bahwa sorenya Saksi bersama Saksi Hartanto langsung ke Polsek Jatipurno untuk sharing terlebih dahulu dengan petugas Polsek Jatipurno dan malamnya sempat keliling mencari Sunaryo. Sedangkan untuk laporan resminya ke Polres Wonogiri dilakukan pada tanggal 29 April 2022;
- bahwa pada tanggal 3 Mei 2022 saat acara halal bihalal dengan keluarga, Saksi menerima Whatsapp dari nomor Sunaryo yang isinya

Hal. 27 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



ancaman apabila ingin Sunaryo selamat jangan lapor polisi, kemudian keluarga diperintahkan untuk menyediakan uang tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), serta pesan terakhir berisi ancaman kepada keluarga apabila berani untuk lapor polisi. Kemudian, Saksi menyiapkan uang tebusan dan meminta foto bagaimana keadaan Sunaryo tetapi dibalas bahwa Sunaryo dalam keadaan baik dan jika uang tidak segera diserahkan maka Sunaryo tidak akan pulang. Namun, setelah pukul 12.00 WIB nomor Whatsapp tersebut sudah tidak bisa dihubungi;

- bahwa Saksi menunggu hampir 1 (satu) tahun dan akhirnya mendapatkan kabar pada bulan Desember 2023 Saksi mendapat informasi tentang penemuan 2 (dua) kerangka yang diduga kerangka manusia di daerah Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, kemudian pihak keluarga diminta untuk diambil sampel darahnya dan saat itu anak Sunaryo yaitu Saksi Elza Altavino yang kemudian diambil sampel darahnya dan setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya kerangka manusia tersebut identik dengan Sunaryo;
- bahwa kerangka Sunaryo ditemukan di bawah tempat tidur di penggergajian dan ditutupi dengan abu gergaji;
- bahwa sisa tulang kerangka korban Sunaryo telah dimakamkan pihak keluarga;
- bahwa mobil Gran Max memang mobil yang digadaikan Terdakwa kepada Sunaryo;
- bahwa Saksi tidak tahu persis penyebab kematian korban Sunaryo, namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian Saksi mengetahui bahwa penyebab meninggalnya Sunaryo dengan cara diberi apotas yang dicampurkan ke dalam minuman es teh oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. Saksi Elza Altavino bin (Alm) Sunaryo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan;

Hal. 28 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa korban pembunuhan bernama Sunaryo yang beralamat di Panggil RT001 RW004, Desa / Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dan korban merupakan ayah kandung Saksi;
- bahwa pelaku pembunuhan adalah SARMO bin KIMAN yang beralamat Dusun Ciman, RT002 RW008, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi adalah anak dari Almarhum Sunaryo;
- bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, sekitar pukul 19.30 WIB sepulang sholat tarawih di masjid, Korban Sunaryo pergi ke Girimarto mengantar Mobil Gran Max warna putih dan sampai saat ini Korban Sunaryo tidak kembali. Saat itu Saksi diminta Korban Sunaryo mengantar pulang ke rumah, sesampai di rumah Korban Sunaryo tidak masuk ke dalam rumah akan tetapi langsung naik ke kendaraan Gran Max warna putih tersebut dan menuju ke daerah Girimarto;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekitar waktu Subuh, Saksi Supanti menanyakan kepada Saksi mengenai keberadaan Korban Sunaryo karena Korban Sunaryo tidak berada dirumah/tidak pulang, kemudian Saksi mengirim pesan Whatsapp ke nomor Korban Sunaryo menanyakan kenapa belum pulang;
- bahwa saat itu, Saksi Supanti menceritakan kepada keluarga besar hingga kemudian Saksi Hartanto dan Saksi Agus Riyadi yang merupakan paman Saksi membantu mencari keberadaan Korban Sunaryo namun tidak bertemu hingga kemudian dari pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- bahwa sekitar akhir Desember 2023 Saksi mendengar terdapat kerangka yang telah ditemukan namun sudah dalam keadaan meninggal dunia di gubuk penggergajian kayu di Dusun Ciman, RT002 RW008, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi pernah diambil sampel darahnya untuk dicocokkan dengan DNA terkait penemuan kerangka manusia di gubuk penggergajian kayu di Dusun Ciman, RT002 RW008, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa dari hasil pemeriksaan sampel darah dengan kerangka manusia yang ditemukan positif bahwa kerangka tersebut adalah jenazah Sunaryo;

Hal. 29 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu persis cara Sunaryo meninggal dunia, namun setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian Saksi mengetahui bahwa penyebab meninggalnya Sunaryo dengan cara diberi racun apotas yang dicampurkan ke dalam minuman es teh oleh Terdakwa;
- bahwa Saksi mengetahui adanya ancaman dari seseorang terkait keselamatan Korban Sunaryo, bahwa terdapat ancaman melalui SMS dan pesan Whatsapp yang pada intinya meminta tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) agar keselamatan Korban Sunaryo terjamin dan juga diminta untuk tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
- bahwa Saksi membenarkan sampel darah yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan milik Saksi;
- bahwa saat pergi Bapak hanya bilang “ora bali neng mejid” (tidak balik ke masjid lagi)” dan setelah itu Sunaryo pergi;
- bahwa pada saat itu Sunaryo pergi mengendarai kendaraan Gran Max dengan memakai sarung warna hitam dan memakai baju koko warna putih serta memakai peci warna putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. Saksi Katno bin (Alm) Karso Tinoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pembunuhan;
- bahwa yang menjadi korban pembunuhan bernama Sunaryo yang bertempat tinggal di Panggil, RT001 RW004, Desa/Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dan korban merupakan warga Saksi yang mana Saksi adalah ketua RT tempat tinggal Sunaryo;
- bahwa pelaku pembunuhan adalah SARMO bin KIMAN yang beralamat Dusun Ciman, RT002 RW008, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelaku pembunuhan terhadap Sunaryo, namun kemudian Saksi diberitahu oleh warga bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
- bahwa Saksi terakhir melihat Sunaryo pada Rabu malam tanggal 27 April 2022 saat melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat tarawih Saksi melihat Sunaryo tidak ikut

Hal. 30 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tadarusan dan langsung pergi meninggalkan masjid yang diantar oleh Saksi Elza Altavino yang merupakan anak Sunaryo;

- bahwa seingat Saksi Sunaryo mengenakan sarung berwarna biru, baju koko warna putih, dan peci;
- bahwa Saksi tidak tahu terkait hilangnya Sunaryo;
- bahwa Saksi baru mengetahui sekitar tahun 2023 saat polisi ke rumah Sunaryo membawa sisa-sisa tulang yang dimasukkan ke dalam peti kecil yang kemudian dimakamkan oleh pihak keluarga dan warga;
- bahwa Saksi tidak tahu persis penyebab kematian Sunaryo, namun Saksi mendengar bahwa Sunaryo meninggal dunia karena diberi minuman yang mengandung potas;
- bahwa Saksi mengetahui pernah ada ancaman kepada keluarga Sunaryo sehingga warga memperketat pengamanan pada keluarga Sunaryo dengan kegiatan ronda malam;
- bahwa Saksi pernah melihat mobil Gran Max tetapi Saksi tidak mengetahui mobil tersebut milik siapa;
- bahwa setahu Saksi Sunaryo berprofesi sebagai perantara (makelar) jual beli dan gadai mobil dan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

7. Saksi Podo Agus Purnomo bin (Alm) Kartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan dengan Terdakwa SARMO bin KIMAN dan korban Sunaryo Alias Kiyek;
- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada peristiwa pembunuhan yang terjadi di sekitar lingkungan tempat tinggal Saksi;
- bahwa korban dari pembunuhan tersebut yaitu Sunaryo Alias Kiyek yang beralamat di Panggil, RT001 RW004, Desa/Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dan Agung Santosa yang beralamat di Klaten;
- bahwa Saksi kenal dengan Sunaryo sudah lama karena dulu sering berbisnis jual beli kendaraan bekas roda dua maupun roda empat;

Hal. 31 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah SARMO bin KIMAN yang beralamat di Ciman, RT002 RW008, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Terdakwa adalah tetangga satu dusun dan juga warga Saksi;
- bahwa Sunaryo adalah teman dekat Saksi, sedangkan Terdakwa adalah warga Saksi;
- bahwa Terdakwa belum lama tinggal atau menjadi warga lingkungan di Dusun Ciman, baru sekitar 1 (satu) tahun;
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai jual beli kayu tetapi Saksi tidak ada kerja sama bisnis pengggajian kayu dengan Terdakwa;
- bahwa Sunaryo kenal dengan Terdakwa setelah Terdakwa menggadaikan kendaraan bermotor berupa mobil Gran Max warna putih kepada Sunaryo;
- bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi ikut mengantarkan kendaraan dari Terdakwa kepada Sunaryo;
- bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan kendaraan berupa truk engkel merk Mitsubishi namun kemudian ditukar dengan Gran Max;
- bahwa Saksi tidak ingat waktu gadai dilakukan;
- bahwa Saksi tidak tahu kapan barang gadai ditukar karena saat itu Terdakwa tidak mengajak Saksi;
- bahwa uang gadai saat itu Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- bahwa seingat Saksi pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di bulan Ramadan Saksi sempat ditelepon oleh Sunaryo yang pada intinya mengabarkan akan mengantar mobil Gran Max milik Terdakwa dan mengatakan tidak mampir ke rumah Saksi;
- bahwa dari nomor handphone-nya benar itu nomor Sunaryo namun Saksi tidak tahu pasti dari suaranya karena suaranya putus-putus;
- bahwa keesokan harinya hari Kamis tanggal 28 April 2022 Saksi bertemu dengan 2 (dua) orang adik Sunaryo di tempat pengggajian milik Terdakwa, mereka mencari keberadaan Sunaryo yang katanya semalam pergi meninggalkan rumah dan belum pulang yang dijawab Terdakwa bahwa Sunaryo sudah diantarkan di depan Pasar Jatipurno;
- bahwa Saksi juga sebelumnya sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah urusan gadai dengan Sunaryo sudah selesai dan Sunaryo telah diantar ke pasar Jatipurno;

Hal. 32 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sempat mendengar dari adik Sunaryo namun Saksi tidak mengetahui secara pasti besaran tebusan dan bagaimana penculikan tersebut;
- bahwa Sunaryo telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah diberitahu oleh pihak kepolisian dan dikubur di penggergajian kayu milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Ciman, RT002 RW008, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi ikut melihat proses penggalian dan menemukan tulang-tulang manusia yang kemudian diketahui bahwa tulang tersebut adalah jenazah Sunaryo;
- bahwa Saksi mengetahui dari kepolisian bahwa Sunaryo meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa dengan cara diracun dengan apotas;
- bahwa Saksi tidak tahu alasan Sunaryo malam itu menghubungi Saksi, tetapi biasanya Sunaryo selalu mampir ke rumah Saksi apabila datang ke daerah Ciman;
- bahwa Sunaryo mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi yang isinya akan pergi ke rumah Terdakwa untuk mengantar Gran Max namun tidak mampir ke rumah Saksi, kemudian Saksi juga sempat menanyakan perihal urusan gadai dengan Terdakwa dan dijawab oleh Sunaryo sudah selesai;
- bahwa selain itu mengirim pesan Whatsapp Sunaryo juga menelpon Saksi yang isinya kurang lebih sama dengan pesan Whatsapp;
- bahwa pada tanggal 28 April 2022 setelah Sunaryo dikabarkan tidak pulang, Saksi pernah menerima pesan dari nomor Whatsapp Sunaryo yang isinya meminjam uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan agar diberikan kepada Terdakwa. Kemudian sorenya Saksi langsung menemui Terdakwa untuk mengonfirmasi pesan tersebut yang dijawab "Iya benar nanti itung-itungannya dengan Pak Sunaryo";
- bahwa Saksi ingin menanyakan kepada Terdakwa apakah benar maksud pesan tersebut karena Sunaryo tidak pernah meminjam uang kepada Saksi;
- bahwa Saksi menunjukkan isi pesan Whatsapp dari Sunaryo kepada Terdakwa untuk menanyakan maksud dari pesan tersebut, sehingga Saksi menyerahkan handphone Saksi kepada Terdakwa dan saat itu Saksi tidak menyadari kapan pesan tersebut terhapus;

Hal. 33 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghapus riwayat chat Saksi dengan Sunaryo tersebut, tetapi kemungkinan yang menghapus pesan Whatsapp tersebut adalah Terdakwa;
- bahwa saat didatangi oleh pihak keluarga Sunaryo dan mengatakan akan melaporkan hilangnya Sunaryo ke kepolisian Saksi kebingungan sehingga secara spontan mengatakan “tidak usah dicari dan nanti akan pulang dengan sendirinya”;
- bahwa sore hari pada tanggal 28 April 2022 Saksi melihat mobil Gran Max di tempat penggajian Terdakwa;
- bahwa Saksi terakhir berkomunikasi dengan Terdakwa setelah bertemu dengan adik Sunaryo dan setelah memastikan pesan Whatsapp dari nomor Sunaryo kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2022, Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi mengetahui bahwa ternyata Sudimo meninggal dunia karena diracun oleh Terdakwa, namun tidak dilaporkan ke pihak kepolisian karena tidak ada keluarga di rumah dan semuanya merantau;
- bahwa Saksi tidak mengetahui masalah utang piutang antara Terdakwa dan Sdr. Sudimo;
- bahwa saksi tidak tahu kegunaan apotap tersebut untuk apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

8. Saksi Denny Zubaidi Kurniawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada peristiwa pembunuhan;
- bahwa korban dari pembunuhan tersebut yaitu Sunaryo Alias Kiyek yang beralamatkan di Panggil, RT001 RW004, Desa/Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dan Agung Santosa yang beralamat di Klaten;
- bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah SARMO bin KIMAN yang beralamat di Ciman, RT002 RW008, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa berawal dari laporan polisi berupa laporan orang hilang atas nama Sunaryo Alias Kiyek yang tidak kembali ke rumah pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, berdasarkan keterangan Supanti yang merupakan

Hal. 34 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Sunaryo bahwa Sunaryo pamit kepada keluarganya untuk mengantarkan mobil gadai berupa Mobil Gran Max warna putih kepada Terdakwa dan semenjak itu Sunaryo Alias Kiyek tidak kembali pulang;

- bahwa setelah adanya laporan dari keluarga atas hilangnya Sunaryo ke Polres Wonogiri selanjutnya kami mulai melakukan klarifikasi terhadap Terdakwa yang mengatakan bahwa benar mobil Gran Max telah diterima oleh Terdakwa dan Sunaryo sudah diantarkan pulang tetapi diturunkan di Pasar Jatipurno;
- bahwa awalnya Terdakwa menjadi tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu pencurian chain saw (gergaji mesin). Saat itu kami kembali melakukan interogasi terhadap Terdakwa perlahan-lahan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa telah membunuh Sunaryo;
- bahwa saat itu Terdakwa mengaku secara bertahap, awalnya yang diakui baru 2 (dua) orang yaitu Agung Santosa dan Sunaryo, setelah itu baru mengakui membunuh Katiyani dan terakhir adalah pemilik tanah penggergajian yang Terdakwa tempati;
- bahwa Katiyani adalah yang dibunuh pertama kali dengan cara dibekap dan ditempatkan di bawah batu dekat pinggir jurang, yang kemudian ditemukan kerangkanya. Berawal mula dari penemuan kerangka tersebut dan adanya laporan orang hilang Agung Santosa dan Sunaryo maka semuanya mengarah kepada Terdakwa;
- bahwa hubungan Terdakwa dengan Katiyani menurut pengakuan Terdakwa adalah pacar, hubungan Terdakwa dengan Agung Santosa adalah rekan bisnis, sedangkan dengan Sudimo adalah pemilik kontrakan yang disewa Terdakwa untuk tempat penggergajian;
- bahwa Tim Kepolisian sempat melakukan penggalian namun tidak menemukan apa-apa karena kami menggali di sebelah tempat tidur di gubuk tempat tinggal karyawan Terdakwa, sedangkan ternyata Sunaryo dikubur tepat di bawah tempat tidur;
- bahwa penggalian dilakukan berdasarkan informasi dari saksi-saksi dan juga menggunakan anjing pelacak, walaupun belum berhasil;
- bahwa Terdakwa belum mengaku melakukan pembunuhan saat tim dari kepolisian melakukan penggalian pertama di tempat penggergajian Terdakwa;
- bahwa Saksi hadir menyaksikan dilakukannya penggalian;

Hal. 35 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya terjadi perselisihan antara Terdakwa dan Sunaryo kemudian keduanya pergi menaiki mobil Gran Max dan di tengah perjalanan Sunaryo ditawarkan air minum yang telah dicampur apotas oleh Terdakwa sehingga akhirnya Sunaryo meninggal di mobil. Kemudian Sunaryo dibawa ke gubuk tempat penggergajian milik Terdakwa dan mengubur jenazah Sunaryo di tempat tersebut. Beberapa bulan kemudian dikarenakan polisi mulai intens mencari keterangan terkait orang hilang, Terdakwa panik sehingga tubuh Sunaryo yang telah dikubur digali kembali oleh Terdakwa dan kemudian dibakar dari pukul 23.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB keesokan harinya dengan menggunakan ban mobil bekas serta potongan kayu. Sisa pembakaran mayat Sunaryo itu masih menyisakan potongan-potongan tulang yang kemudian ditumbuk oleh Terdakwa dengan balok kayu sehingga jadi potongan kecil;
- bahwa setelah pengakuan dari Terdakwa maka tim kepolisian menggali di tempat bekas penggergajian kayu yang beralamat di daerah Ciman, Ds/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dan hasilnya ditemukan serpihan tulang belulang manusia diduga tulang Sunaryo dan setelah dilakukan tes menggunakan sample dari anak Sunaryo kemudian menjelaskan hasil bahwa data identik dengan data sample dari anak Sunaryo sehingga dapat disimpulkan bahwa tulang belulang tersebut adalah Sunaryo;
- bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan apotas tersebut didapatkan darimana dan kami juga tidak menemukan sisa apotas tersebut;
- bahwa Sunaryo diberikan minuman berisi apotas pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dengan cara awalnya Sunaryo diajak berpergian menggunakan Gran Max kemudian di tengah jalan ditawarkan air minum yang sudah dimasukkan apotas oleh Terdakwa;
- bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat melakukan pembunuhan tersebut, mengubur korban, membakar sampai menumbuk sisa tulang semuanya dilakukan sendiri;
- bahwa Terdakwa hanya seorang diri saat melakukan pembunuhan dan mengubur korban, serta saat menggali kembali, membakar sampai menumbuk sisa tulang semuanya dilakukan sendiri;
- bahwa sisa kerangka korban sebagian dimasukkan ke dalam karung dan sebagian lagi dikubur di serbuk-serbuk kayu bekas gergaji;

Hal. 36 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat kami lakukan penyitaan terhadap mobil Gran Max tersebut, mobil berada di tangan orang lain karena mobil telah digadaikan kembali oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

9. Saksi Lathifah Nuraini binti (Alm) Reso Jiko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada peristiwa pembunuhan;
- bahwa Korban dari pembunuhan tersebut yaitu Sunaryo Alias Kiyak yang beralamatkan di Panggil RT001 RW004, Desa/Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dan Agung Santosa yang beralamat di Klaten;
- bahwa Pelaku pembunuhan tersebut adalah SARMO bin KIMAN yang beralamat di Ciman, RT002 RW008, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, dan Terdakwa adalah suami Saksi;
- bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa di bulan Februari 2015;
- bahwa sampai saat ini Saksi dan Terdakwa masih terikat pernikahan dan dari pernikahan tersebut kami memiliki 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa berdua tinggal di rumah Saksi di Dusun Ciman, kemudian pada tahun 2015 akhir Saksi dan Terdakwa merantau ke Bekasi selama 1 (satu) tahun sebagai penjual bakso keliling, lalu membuat warung bakso di Bekasi. Kemudian pada tahun 2016 akhir Terdakwa sakit, lalu dibawa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Tempel, Desa Bubakan, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dan akhirnya Saksi dan Terdakwa berdua tinggal di rumah orang tua Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mempunyai usaha penggergajian kayu sejak tahun 2019;
- bahwa Saksi mengetahui pembunuhan tersebut setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah melakukan pencurian gergaji mesin (chain saw), lalu Petugas Polres Wonogiri datang ke tempat penggergajian Terdakwa di Dusun Ciman, RT001 RW008, Kel/Desa

Hal. 37 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri terkait perkara pembunuhan;

- bahwa jarak antara rumah di Dusun Tempel dan lokasi penggergajian Terdakwa di Dusun Ciman sekitar 30 (tiga puluh) menit;
- bahwa setahu Saksi, Terdakwa juga melakukan pembunuhan terhadap Katiyani dan Sudimo;
- bahwa Saksi tidak kenal Katiyani, Saksi tidak kenal Sunaryo tetapi sekadar tahu orangnya saja, Saksi kenal Agung Santosa karena pernah diajak oleh Terdakwa ke rumahnya di Klaten, dan Saksi kenal Sudimo karena adalah tetangga;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Sunaryo, namun Saksi pernah bertemu dengan Sunaryo sekitar tahun 2022, yaitu sekitar setelah Isya pada saat Sunaryo datang ke tempat penggergajian menemui Terdakwa untuk menyerahkan mobil Gran Max warna putih.
- bahwa saat Sunaryo datang menemui Terdakwa ke tempat penggergajian, Saksi berada di gubuk yang berada di sebelah tempat penggergajian dan bermalam di situ, sedangkan Terdakwa dan Sunaryo bertemu di tempat penggergajian. Lokasi tempat tersebut merupakan lereng sehingga gubuk yang Saksi tinggali berada di atas tempat penggergajian;
- bahwa Saksi tidak berbicara dengan Sunaryo karena Saksi hanya melihat dari gubuk atas saja;
- bahwa Saksi tidur di gubuk tersebut karena Saksi memasak untuk para pekerja penggergajian kayu milik Terdakwa, tetapi tidak selalu bermalam di situ, hanya kadang-kadang saja;
- bahwa Saksi tinggal bersama 2 (dua) orang anak Saksi;
- bahwa Sunaryo datang seorang diri menggunakan mobil Gran Max milik Terdakwa yang sebelumnya digadaikan kepada Sunaryo;
- bahwa Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa dan Sunaryo pergi mengendarai mobil Gran Max;
- bahwa besok paginya Saksi melihat Terdakwa sudah kembali dan mobil Gran Max berada di lokasi penggergajian, kemudian Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab bahwa tadi malam Sunaryo telah diantar pulang;
- bahwa setelah itu Sunaryo tidak pernah ke tempat penggergajian lagi;
- bahwa Saksi mengetahui bahwa Sunaryo telah meninggal dan dikubur di bawah tempat tidur karyawan gubuk penggergajian ketika dilakukan

Hal. 38 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggalan oleh pihak kepolisian, namun Saksi hanya melihat dari gubuk tempat Saksi tinggal dan bukan dari tempat penggajian;

- bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah benar membunuh dan dijawab iya oleh Terdakwa, selain itu Saksi tidak menanyakan spesifik kepada Terdakwa apa alasan dan siapa saja korbannya;
- bahwa Saksi mengatakan Terdakwa orangnya tertutup dan pendiam serta juga jarang mengobrol sehingga jika ada masalah tidak pernah cerita kepada Saksi, namun Terdakwa tidak pernah kasar dan melakukan kekerasan;
- bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan tidak pernah menghukum Saksi;
- bahwa Terdakwa jarang beribadah dan Saksi tidak tahu Terdakwa melakukan aktivitas spiritual apa;
- bahwa Saksi mengetahui terkait urusan gadai mobil setelah Terdakwa bercerita jika mobil Gran Max digadaikan kepada Sunaryo;
- bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah uang yang didapat setelah mobil Gran Max digadaikan;
- bahwa uang yang didapatkan Terdakwa untuk membayar gadai adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang didapatkan dari hasil menjual perhiasan dan tabungan Saksi sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya uang dari Terdakwa;
- bahwa sebelum diserahkan oleh Terdakwa kepada Sunaryo uang tersebut Saksi yang simpan;
- bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dan selanjutnya diserahkan kepada Sunaryo adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi pernah dipesan oleh Terdakwa apabila ditanya oleh polisi disuruh mengatakan sebanyak Rp48.250.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa uang tersebut tidak dikembalikan ke Saksi dan tidak tahu digunakan untuk apa;
- bahwa Saksi tidak merasa curiga karena sikap dan aktivitas Terdakwa seperti hari-hari biasanya;
- bahwa Terdakwa sering melakukan pembakaran sisa sampah dan sisa gergajian kayu sehingga Saksi tidak merasa curiga, namun seingat Saksi pada suatu malam setelah Terdakwa melakukan pembakaran

Hal. 39 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mencium bau sangit bekas bakaran dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan dijawab bahwa Terdakwa membakar sisa pengggajian dan ban bekas. Adapun asap pembakaran Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi sudah tertidur;

- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bakar ban bekas, hanya kayu sisa-sisa pengggajian saja;
- bahwa besoknya Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal datang untuk mencari Sunaryo;
- bahwa Saksi Podo Agus Purnomo ada di tempat pengggajian saat kedua keluarga Sunaryo menemui Terdakwa;
- bahwa Saksi Podo Agus Purnomo sering datang ke tempat Saksi namun Saksi tidak tahu untuk urusan apa;
- bahwa Saksi kenal dengan Saksi Podo Agus Purnomo tapi Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Podo Agus Purnomo;
- bahwa mobil Gran Max milik Terdakwa yang dibeli secara kredit;
- bahwa setahu Saksi mobil Gran Max tersebut digadaikan kembali oleh Terdakwa kepada Saksi Harno warga Purwantoro namun Saksi tidak tahu pasti jumlahnya hanya sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk tambah modal usaha;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah menerima transfer uang dari orang lain, karena rekening atas nama Saksi tapi selama ini kartu ATM dipegang oleh Terdakwa;
- bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa membunuh Sunaryo dengan cara diracun menggunakan apotas yang dicampurkan ke dalam minuman es teh oleh Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak tahu kegunaan apotas tersebut;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berefek kepada saksi dan anak-anak saksi oleh karena diusir oleh warga ditempat tinggal saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

10. Saksi Harno bin (Alm) Sakimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada peristiwa pembunuhan;

Hal. 40 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah SARMO bin KIMAN yang beralamat di Ciman, RT002 RW008, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada Juni tahun 2023 di rumah Saksi karena Terdakwa pernah meminjam uang kepada Saksi dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Gran Max warna putih atas nama SARMO bin KIMAN;
- bahwa peminjaman dilakukan secara bertahap dengan 3 (tiga) kali peminjaman, yang pertama Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa bunga. Kemudian sekira 3 (tiga) bulan setelahnya Terdakwa meminjam uang lagi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diambil Terdakwa bersama istrinya di rumah Saksi. Kemudian, setelah peminjaman uang yang kedua Terdakwa meminjam uang lagi sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa meminta uang tambahan untuk perbaikan usahanya yang kemudian Saksi sanggupi dan uangnya Saksi serahkan secara tunai kepada Saksi Lathifa Nuraini (istri Terdakwa) namun sebagian pinjaman sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan secara transfer ke rekening Saksi Lathifa Nuraini sehingga totalnya sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
- bahwa awalnya Saksi membuat status Whatsapp butuh mobil untuk usaha ayam milik Saksi, kemudian Saksi dikenalkan dengan Terdakwa dan terjadi kesepakatan karena Terdakwa sudah mengirim surat-surat kendaraan dan Saksi juga sudah mengecek surat-surat seperti KTP Terdakwa dan STNK juga atas nama Terdakwa sehingga Saksi merasa yakin dan percaya untuk menerima gadai mobil Gran Max tersebut;
- bahwa sampai saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi;
- bahwa saat ini mobil tersebut telah disita oleh pihak Kepolisian;
- bahwa setahu Saksi karena dijadikan barang bukti dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa yang Saksi dengar ada 4 (empat) orang dan Saksi tidak kenal korban-korbannya;
- bahwa yang Saksi dengar dengan cara diracun dengan apotas di dalam mobil tersebut;
- bahwa Terdakwa pernah menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain, waktu itu mobil Gran Max tersebut akan di-takeover atau digadaikan lagi kepada orang lain, tapi tidak jadi karena orang baru yang akan

Hal. 41 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



menerima alih gadai mobil tersebut tidak jadi datang ke rumah Saksi untuk mengambil mobil;

- bahwa Mobil Gran Max tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

11. Saksi Gunawan bin Karto Wiji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada peristiwa pembunuhan;
- bahwa korban dari pembunuhan tersebut yaitu Sunaryo Alias Kiyek yang beralamatkan di Panggil, RT001 RW004, Desa/Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri dan Agung Santosa yang beralamat di Klaten;
- bahwa Saksi tidak kenal dengan para korban;
- bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah SARMO bin KIMAN yang beralamat di Ciman, RT002 RW008, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa pada bulan Desember 2023, Saksi dimintai tolong oleh pihak Kepolisian untuk membantu menggali di dalam gubuk pengergajian milik Terdakwa dan saat itu kami mendapatkan beberapa potong tulang yang berjumlah 15 potongan tulang yang selanjutnya tulang-tulang tersebut dimasukkan ke kantong oleh pihak kepolisian. Dalam penggalian tersebut disaksikan oleh Terdakwa dan keluarga korban;
- bahwa Saksi ketahui Terdakwa mempunyai kendaraan Mobil Gran Max warna putih;
- bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun Sunaryo sebelumnya ada hubungan dengan Terdakwa di mana Terdakwa pernah menggadaikan mobil tersebut kepada Sunaryo;
- bahwa Saksi tidak tahu nilai gadai mobil Gran Max tersebut kepada Sunaryo;
- bahwa selain Gran Max, Terdakwa juga memiliki armada truk engkel;
- bahwa dulu Saksi sehari-hari bekerja di tempat Terdakwa;
- bahwa setahu Saksi ada korban lain yaitu Agung Santosa di mana Terdakwa memiliki hubungan bisnis dengan Agung Santosa;

Hal. 42 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi, para korban dibunuh Terdakwa dengan cara diracun apotas yang dicampur ke dalam minuman;
- bahwa Saksi bekerja sebagai mekanik kendaraan atau perbengkelan karena Terdakwa mempunyai armada truk;
- bahwa Saksi tidak menggunakan apotas dalam pekerjaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

12. Saksi Larno bin Sarijo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan kenal dengan SARMO bin KIMAN, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Ciman, RT002 RW008, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa hanya sebatas tahu karena merupakan tetangga desa dan Saksi pernah bekerja di tempat pengggajian Terdakwa akan tetapi tidak lama, kurang lebih 1 (satu) bulan sekitar bulan Mei 2022, serta Saksi bekerja sebagai buruh angkut kayu dari tebangan ke tempat pengggajian;
- bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu Sunaryo dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sunaryo;
- bahwa Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui terkait kejadian pembunuhan dengan korban Sunaryo;
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jika Terdakwa dan Sunaryo mempunyai masalah;
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan;
- bahwa Saksi menerangkan saat Saksi baru bekerja di tempat Terdakwa, Saksi diminta Terdakwa untuk meratakan kamar bilik kayu sebelah utara pengggajian dengan timbunan serbuk gergaji, kemudian setelah rata diberikan tempat tidur dari papan, serta seingat Saksi Terdakwa mengatakan kalau gubuk tersebut digunakan sebagai tempat tidur untuk bermalam karyawan yang dari Kismantoro;
- bahwa Saksi menerangkan Saksi mengetahui dan melihat mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi AD-8012-BG warna putih digunakan oleh Terdakwa saat Saksi bekerja di tempat Terdakwa;

Hal. 43 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui terkait mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi AD-8012-BG warna putih digadaikan kepada Sunaryo dan bagaimana proses kendaraan tersebut bisa kembali kepada Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa uang gadai yang didapat Terdakwa atas mobil Daihatsu Gran Max dengan nomor polisi AD-8012-BG warna putih tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jika Sunaryo mengembalikan kendaraan milik Terdakwa ke tempat pengggajian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022;
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui pada saat pihak kepolisian melakukan penggalian sisa tulang diduga Sunaryo di lokasi gubuk pengggajian tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan lokasi penggalian adalah lokasi di mana Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menyiram dengan solar karena tercium bau tidak enak dan Saksi sempat melihat dan menyaksikan bahwa karyawan dari Kismantoro bermalam dan tinggal di lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

13. Saksi Kasmu bin (Alm) Midi Poitromo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui pasti sehubungan dugaan tindak pidana pembunuhan dengan korban Sunaryo, Saksi hanya mengetahui ada penemuan kerangka yang diduga kerangka manusia di daerah Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut, namun Saksi mendengar dari tetangga bahwa SARMO bin KIMAN pelaku pembunuhan tersebut dan Saksi juga baru mengetahui pasti jika pelakunya adalah Terdakwa setelah pihak Kepolisian Resor Wonogiri mengungkap pembunuhan tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Sunaryo;

Hal. 44 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi menerangkan kedatangan Saksi pada tanggal 27 bulan April 2022 ke tempat pengggajian Terdakwa karena Saksi ingin meminta upah gaji kepada Terdakwa dikarenakan 2 (dua) bulan yang lalu Saksi sempat bekerja di tempat pengggajian kayu milik Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari membantu memikul kayu dari alas;
- bahwa Saksi menerangkan tidak pernah diminta oleh Terdakwa untuk datang dan ketika Saksi menagih upah kerja selama 3 (tiga) kali tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan setelah diberi tahu oleh penyidik dan setelah melihat rekonstruksi di tempat pengggajian kayu milik Terdakwa ternyata mobil Gran Max warna putih yang Saksi lihat waktu Saksi datang ke tempat pengggajian Terdakwa tersebut terdapat Sunaryo Alias Kiyek, namun saat itu Saksi tidak sempat bertemu dengan Sunaryo karena pada saat Saksi datang posisi mobilnya sudah di depan gubuk dan akan berangkat entah kemana Saksi tidak tahu;
- bahwa Saksi menerangkan Saksi melihat mobil Gran Max tersebut pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB lebih atau sehabis Isya lupa dan waktu itu juga ada Saksi Lathifah Nuraini (istri sarmu) di gubuk tempat pengggajian kayu tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sifat dan karakter Terdakwa karena Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui kegunaan apotas;
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui jika Terdakwa pernah membeli apotas dan di mana apotas tersebut dibeli;
- bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui apotas tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- bahwa Saksi menerangkan mobil Gran Max yang ditunjukkan oleh pemeriksa sempat Saksi lihat di parkir rumah Sunaryo, namun waktu itu Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. dr. Sumy Hasty Purwenty, Sp.F., D.F.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 45 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Laboratorium Kedokteran Kesehatan Mabes Polri dalam hal ini Ahli sebagai dokter forensik Polda Jawa Tengah;
- bahwa Ahli memiliki riwayat Pendidikan S1 Kedokteran di Universitas Diponegoro, kemudian S2 Forensik di Universitas Diponegoro, terakhir Ahli S3 Spesialis Kedokteran Forensik;
- bahwa ahli pernah ikut dalam Tim Identifikasi Bom Bali 1 tahun 2002, Tim Identifikasi Bom Bali 2 tahun 2004, Tim Identifikasi Bom JW Marriot tahun 2005, Tim Identifikasi Bom Kedubes Australia Tahun 2006, Tim Identifikasi Kasus Pembunuhan di Jawa Tengah dan terakhir Tim Identifikasi Kasus Pembunuhan di Subang pada tahun 2021. Selain itu Ahli sering menjadi speaker baik pertemuan dalam negeri seperti Pertemuan Nasional Forensik tiap tahun dan Pertemuan Polwan Internasional dari tahun 2018 hingga tahun 2024;
- bahwa Ahli dalam perkara ini sebagai Ahli Forensik terkait tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP / A / 11 / XII / 2023 / SPKT/ SAT RESKRIM/ POLRES WONOGIRI/ POLDA JATENG, tanggal 07 Desember 2023 atas nama Tersangka SARMO bin KIMAN;
- bahwa Ahli menjelaskan ilmu kedokteran forensik suatu ilmu yang menerapkan pengetahuan medis dan paramedis untuk membantu penegakan hukum atau keadilan;
- bahwa Ahli memeriksa sample potongan tulang bagian tangan untuk pemeriksaan identifikasi identitas tulang tersebut pada tahun 2023;
- bahwa Ahli memeriksa 8 (delapan) potongan tulang yang tidak beraturan, yang kemudian Ahli identifikasi tulang tersebut mulai dari apakah tulang tersebut adalah tulang manusia, dan apa jenis kelaminnya, serta penyebab kematiannya;
- bahwa dari pemeriksaan dapat Ahli simpulkan bahwa tulang tersebut adalah tulang manusia berjenis kelamin laki-laki, sedangkan untuk usia tidak dapat diperkirakan karena tulang tidak lagi utuh;
- bahwa sebab kematian tidak dapat Ahli perkirakan karena keadaan tulang tidak utuh dan sudah tidak beraturan, namun dilihat dari kondisi tulang tersebut dapat kami simpulkan bahwa kematiannya tidak wajar;
- bahwa Ahli memeriksa sample DNA dengan pembanding yang merupakan keluarga kandung dari korban dan hasilnya match atau cocok dengan sample yang diambil tersebut;

Hal. 46 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Ahli tidak tahu sampel darah yang diambil, namun Ahli mencocokkan dengan pihak keluarga bisa saudara kandung, anak kandung atau orang tua kandung;
- bahwa hanya tulang saja yang Ahli periksa saat itu;
- bahwa berdasarkan keahlian Ahli jika diamati berdasarkan ilmu antropologi forensik tulang maka tulang yang diperiksa tersebut adalah tulang manusia;
- bahwa kematiannya bisa dikatakan tidak wajar karena tulang yang ditemukan terlepas dari bagian tulang yang lain seperti hasil dari kekerasan suatu benda atau ada usaha untuk menghancurkan tulang tersebut sehingga dari kondisi tulang yang tidak beraturan dan tidak utuh dapat disimpulkan kematiannya tidak wajar. Selain itu dapat disimpulkan dari bentuk tulang yang tidak wajar dan tulang yang tidak lengkap;
- bahwa penyebab kematian tidak diketahui karena yang dilakukan pemeriksaan hanya beberapa tulang saja dan sebagai dokter forensik dapat mempelajari cara, sebab dan mekanisme terkait kematiannya wajar atau tidak wajar;
- bahwa usia dari pemilik tulang tersebut tidak diketahui karena hanya tersisa tulang-tulang kecil dan tidak ditemukan tulang panjang sehingga tidak bisa mengetahui usia maupun tinggi badannya, hanya bisa diketahui jenis kelaminnya saja;
- bahwa waktu kematian tidak dapat kami perkirakan karena Ahli kesulitan saat memeriksa potongan tulang yang tidak utuh dan tidak banyak, namun kalau dilihat dari kondisi tulang tersebut kematiannya sudah lebih dari satu tahun;
- bahwa Ahli membenarkan tulang dalam foto dalam berkas perkara adalah tulang dada (rusuk), tulang bahu (selangka), tulang tangan (ibu jari), dan tulang kaki;
- bahwa apabila organ tubuh masih utuh maka bisa diperiksa mulai dari darah, lambung, hati, ginjal dan otak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan itupun apabila organ belum membusuk. Namun jika sudah membusuk/rusak maka dapat diperiksa maksimal 1 (satu) tahun dari jenazah tersebut dimakamkan dengan pemeriksaan jaringan kulit atau dari tanah sekitar jenazah;
- bahwa secara umum tidak dapat diperiksa melalui tulang karena perlu pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan DNA, namun juga perlu dilihat keadaan tulangnya masih bagus atau tidak;

Hal. 47 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Ahli Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pekerjaan/Jabatan ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sejak 2014 di Departemen Hukum Pidana dengan mendapatkan Sertifikasi Dosen Pidana dari Kemerinstekdikti untuk melakukan riset dan pengabdian masyarakat pada bidang hukum pidana dan hukum acara pidana;
- bahwa Ahli sudah hampir 200 (dua ratus) kali menjadi Ahli dalam persidangan sejak tahun 2017;
- bahwa Pendidikan Formal Ahli yaitu S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Lulus tahun 2011), S-2 pada Master of Laws Program, Adelaide Law School, The University of Adelaide, Adelaide, Australia (Lulus tahun 2013), S-3 pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Lulus tahun 2024);
- bahwa Ahli menjelaskan dalam hal ini unsur sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, lebih mudah dibuktikan dengan metode pembunuhannya yang menggunakan racun karena dengan penggunaan racun berarti ada persiapan dan adanya waktu yang tenang untuk berpikir segala akibatnya sehingga Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui (wilens en weten) perbuatan tersebut. Ditambah dengan adanya penghancuran tulang korban dengan cara dibakar dan setelah dicocokkan dengan physical evidence berupa hasil tes DNA yang identik dengan Sunaryo sehingga ada kesesuaian pembunuhan yang dibarengi dengan penghilangan barang bukti;
- bahwa dengan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) adalah unsur rencana, pada Pasal 338 KUHP terjadi secara insidental tanpa adanya waktu yang tenang untuk berpikir, jadi kesengajaan untuk merampas nyawa orang lain timbul sesaat dan langsung dilaksanakan sehingga menimbulkan kematian saat itu juga. Sedangkan Pasal 340 KUHP pelaku ada waktu yang tenang untuk memikirkan konsekuensi dari perbuatan tersebut, waktu yang tenang ini tidak perlu waktu yang panjang atau lama karena sepersekian detik saja sudah dapat dikatakan waktu yang tenang apabila sudah terpikirkan cara dan akibatnya,

Hal. 48 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah dengan adanya penggunaan alat dan jika dihubungkan dengan perkara ini, dengan penggunaan racun jelas masuk ke unsur rencana terlebih dahulu karena adanya proses mulai dari mempersiapkan dan memasukan racun kepada korban;

- bahwa dalam konsep indirect evidence (alat bukti tidak langsung) di mana antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya tidak konklusif atau tidak membuktikan secara langsung sudah dikenal dalam Pasal 188 KUHP, yang mana ketersesuaian keterangan saksi dengan surat dapat menjadi alat bukti petunjuk dengan syarat alat-alat bukti saling bersesuaian dan dapat menjelaskan suatu fakta inilah yang disebut collaborate evidence, nantinya Majelis Hakim yang akan menentukan apakah alat-alat bukti tersebut berkesesuaian dan melahirkan alat bukti petunjuk. Jadi dapat dimungkinkan berdasarkan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi yang hanya melihat sebagian itu ditambah alat bukti yang lain saling bersesuaian dapat dibangun suatu peristiwa pidana, karena bisa jadi suatu peristiwa pidana tidak ada yang melihat sama sekali tapi dapat dibangun peristiwanya berdasarkan ketersesuaian alat-alat bukti tersebut;
- bahwa Ahli menjelaskan secara sederhana unsur delik dari pembunuhan adalah merampas nyawa orang lain, sehingga apabila ada seseorang meninggal yang diakibatkan suatu perbuatan di dalamnya itu sudah cukup membuktikan unsur deliknya tanpa harus perlu kita mengetahui secara pasti bagaimana cara merampas nyawa orang lain. Dengan adanya ketersesuaian antara alat-alat bukti (indirect evidence), seperti hasil tes DNA yang sesuai dengan korban, saksi yang menerangkan korban terakhir bersama siapa, pengakuan dari Terdakwa sendiri sudah cukup untuk membangun suatu peristiwa perampasan nyawa orang lain tanpa harus adanya scientific evidence meninggalnya disebabkan hal apa. Hal ini dikarenakan akan menyulitkan pembuktian dalam kasus pembunuhan dengan cara mutilasi atau dibakar apabila pembuktian harus didasarkan pada scientific evidence;
- bahwa Ahli menjelaskan jika dilihat dari bewijskracht atau dapat disebut dengan kekuatan pembuktian, ketika indirect evidence antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat seperti hasil DNA saling terhubung maka akan memiliki kekuatan pembuktian karena menjadi alat bukti petunjuk. Namun indirect evidence ini membutuhkan penilaian dari Majelis Hakim karena pada dasarnya penilaian alat bukti

Hal. 49 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



merupakan kewenangan Majelis Hakim walaupun beban pembuktian berada di Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R /24002/II/2024/Bid Lab DNA tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala Laboratorium DNA: Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt Komisaris Besar Polisi NRP 70040687 setelah dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti berupa:

Tabel 1

N O	SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA	KODE LAB	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGA N
1.	Tulang telapak kaki, nomor register barang bukti BB/07/XII/2023/Reskrim	24002_1a b	13 Desember 2023	Diduga SUNARYO
		24002_1c d		
		24002_1ef		
		24002_1g h		
2.	Darah dalam tabung EDTA a.n. ELZA AL TAVINO bin SUNARYO, nomor register barang bukti BB/06/XII/2023/Reskrim	24002_2a	13 Desember 2023	Anak kandung SUNARYO

KESIMPULAN:

Berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik.

Barang bukti tulang telapak kaki, nomor register barang bukti: BB/07/XII/2023/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Sunaryo, Ayah Biologis Elza Altavino bin Sunaryo.

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan



tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini (vide Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pembunuhan;
- bahwa yang menjadi korban adalah Sunaryo Als Kiyek, yang beralamat di RT001 RW004, Desa/Kelurahan Jatipurno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Terdakwa kenal Sunaryo Als Kiyek sekitar tahun 2022 sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Sunaryo;
- bahwa Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi kemudian dikenalkan dengan Sunaryo pada tahun 2022 oleh Saksi Podo Agus Purnomo yang merupakan Kepala Dusun Ciman, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Sunaryo Als Kiyek karena pekerjaan Sunaryo Als Kiyek yang merupakan makelar jual beli kendaraan bermotor dan juga menerima gadai kendaraan bermotor;
- bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan truk engkel kepada Sunaryo;
- bahwa Terdakwa menggadaikan truk engkel tersebut kepada Sunaryo sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan jangka waktu 1 (satu) bulan hingga 3 (tiga) bulan yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk tambahan modal pengggajian untuk membeli kayu. Selanjutnya karena Terdakwa masih kekurangan uang maka secara bertahap uang pinjaman gadai bertambah dari yang awalnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga akhirnya Sunaryo meminta agar jaminan gadai tersebut ditukar dari truk engkel menjadi mobil Gran Max dengan alasan bahwa Sunaryo tidak bisa menggunakan truk engkel tersebut untuk aktivitas sehari-hari dan uang jaminannya tidak sepadan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa total atas penggadaian mobil Gran Max tersebut sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang mana sudah termasuk bunga untuk 3 (tiga) bulan;
- bahwa awalnya Terdakwa ditelfon oleh Sunaryo terus menerus menanyakan uang jaminan dengan nada marah dengan alasan Sunaryo hendak membeli sepeda motor Kawasaki Ninja SS. Akhirnya Terdakwa berusaha mencari uang untuk mengembalikan uang gadai, yaitu dengan menyuruh istri Terdakwa yaitu Saksi Lathifah Nuraini untuk menjual perhiasan dan mengumpulkan simpanan dengan total Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sisanya meminjam orang tua Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual kayu ke Sdri. Parni mendapat uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan sisanya lagi Terdakwa lupa sehingga akhirnya total uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp48.900.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) masih disimpan Saksi Lathifah Nuraini dan sisanya Terdakwa simpan sendiri. Kemudian, sekitar bulan puasa tahun 2022 pada waktu Magrib Terdakwa menelpon Sunaryo dan mengatakan bahwa uang untuk menebus gadai sudah ada dan bisa diambil setelah Isya;
- bahwa uang tersebut tidak diantar oleh Terdakwa kepada Sunaryo karena saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan sebab sepeda motor Vario yang biasa Terdakwa gunakan sehari-hari sudah digadaikan dan tidak ada yang mengantar ke rumah Sunaryo karena karyawan Terdakwa sudah pulang;
- bahwa Sunaryo datang sendirian ke tempat penggergajian kayu Terdakwa di Dusun Ciman, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri setelah Isya dengan menggunakan Gran Max jenis Pick Up warna putih milik Terdakwa yang digadaikan kepada Sunaryo. Saat itu Sunaryo sendiri memakai baju koko warna putih, sarung dan kopiah warna putih;
- bahwa saat itu Saksi Lathifah Nuraini mengetahui jika Sunaryo Als Kiyek datang ke tempat penggergajian karena Saksi Lathifah Nuraini dan juga anak-anak Terdakwa tinggal di gubuk di atas tempat penggergajian;
- bahwa Saksi Lathifah Nuraini kenal dengan Sunaryo tetapi tidak akrab;
- bahwa Setelah Sunaryo sampai di tempat penggergajian kemudian Terdakwa mengajak Sunaryo Als Kiyek mengobrol di sebelah tempat penggergajian kayu, pada pokoknya Terdakwa berusaha membujuk Sunaryo Als Kiyek agar menunda pembayaran karena Terdakwa butuh uang tersebut untuk perputaran usaha gergaji kayu dan Terdakwa juga berjanji

Hal. 52 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



akan menambah bunga pinjamannya, namun Sunaryo Als Kiyek menolak dan mengatakan “Kamu bagaimana sih, saya sudah menolong kamu, saya sudah datang kesini malah uangnya mau diminta lagi, saya sedang butuh uang untuk membeli sepeda motor Ninja SS”. Setelah Sunaryo berbicara seperti itu, Terdakwa kemudian meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dipegang oleh Saksi Lathifah Nuraini dan Terdakwa juga mengambil uang yang Terdakwa simpan sendiri di bawah kasur di gubuk tempat tinggal Terdakwa dan keluarga. Saat itu Terdakwa masih berusaha merayu Sunaryo Als Kiyek dengan agak memaksa untuk menunda pembayaran karena Terdakwa butuh uangnya, namun Sunaryo kemudian marah-marah “Tahu begini saya dulu benar-benar engga mau bantuin kamu, saya dapatnya engga seberapa, ini selama 3 bulan kalau uangnya saya putar sudah untung, kalau dulu saya ga percaya omongan Pak Agus teman saya, saya engga akan bantuin kamu” sambil menunjuk-menunjuk ke arah wajah Terdakwa dan memaki dengan kata-kata kotor “Asu” (anjing) sehingga Terdakwa merasa sakit hati dan jengkel;

- bahwa uang gadai tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sunaryo;
- bahwa alasan Terdakwa terus-menerus merayu Sunaryo Als Kiyek Sunaryo maka Sunaryo akan luluh dan mau meminjamkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa;
- bahwa setelah kemarahan Sunaryo Als Kiyek mulai reda dan suasana menjadi cair, kemudian Terdakwa dan Sunaryo Als Kiyek berencana untuk pergi ke rumah seorang paranormal yang bernama Romo Galih yang mana memang sudah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa dan Sunaryo Als Kiyek;
- bahwa awalnya Terdakwa bercerita tentang paranormal Romo Galih kepada Sunaryo Als Kiyek sehingga Sunaryo tertarik agar usahanya lancar, akhirnya Terdakwa dan Sunaryo sepakat untuk berangkat ke tempat Romo Galih di daerah Desa/Kel. Selorejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Kemudian sebelum berangkat Terdakwa masuk ke dalam gubuk untuk mengambil sarung, namun saat Terdakwa mengambil sarung tanpa sengaja paku yang digunakan untuk menggantung sarung terjatuh dan pada saat Terdakwa ingin mengambil paku yang jatuh Terdakwa melihat ada racun jenis apotas (Potasium sianida) di bawah kaki dipan (tempat tidur) sehingga muncul niat Terdakwa untuk meracuni dan membunuh Sunaryo Als Kiyek;

Hal. 53 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apotas tersebut dibeli Terdakwa sejak Terdakwa mulai menyewa dan membangun tempat penggergajian;
- bahwa Terdakwa mendapatkan apotas dengan cara membeli secara online dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 0,5 kg (nol koma lima kilogram) dengan tujuan meracuni babi hutan karena di daerah Terdakwa banyak babi hutan;
- bahwa apotas tersebut dibawa sehari-hari oleh Terdakwa biasanya ditaruh di jok motor atau apabila Terdakwa berada di rumah apotas tersebut ditaruh di tempat penggergajian sehingga tidak ada yang mengetahui letak apotas tersebut;
- bahwa Terdakwa mengambil racun apotas sebanyak $\pm \frac{1}{2}$ (setengah) butir dan kemudian Terdakwa taruh di saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa;
- bahwa tujuan Terdakwa mengambil apotas karena Terdakwa ingin meracuni Sunaryo karena merasa sakit hati dengan ucapan Sunaryo Als Kiyek dan saya benar-benar membutuhkan uang gadai yang hendak saya serahkan kepada Sunaryo Als Kiyek;
- bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Sunaryo Als Kiyek pergi bersama dengan mengendarai Gran Max jenis Pick Up warna putih menuju ke rumah Romo Galih di daerah Desa/Kel. Selorejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, dengan posisi Sunaryo Als Kiyek yang menyetir mobil. Selanjutnya Terdakwa dan Sunaryo berhenti di daerah Ampel Agung, kemudian Terdakwa menghubungi Romo Galih untuk memastikan apakah Romo Galih di rumah yang dijawab bahwa Romo Galih sedang tidak berada di rumah dan baru akan pulang sekitar pukul 21.00 WIB. Setelah itu Terdakwa mulai memikirkan bagaimana cara agar racun apotas tersebut diminum oleh Sunaryo Als Kiyek, kemudian Terdakwa berpikir untuk mampir di sebuah warung hik di samping pintu gerbang Kantor Kecamatan Girimarto. Selanjutnya dari Ampel Agung, Terdakwa bertukar posisi dengan Sunaryo di mana Terdakwa gantian yang menyetir mobil dan Sunaryo Als Kiyek duduk di samping kiri Terdakwa. Sesampai di warung hik, Terdakwa turun dan kemudian memesan 2 (dua) bungkus es teh manis dan gorengan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), kemudian saat Terdakwa menerima es teh yang telah dibungkus dan gorengan ternyata Sunaryo Als Kiyek juga ikut turun dari mobil dan bertanya "Weh dibungkus to? Tak kiro diombe kene" (Ternyata dibungkus ya? Dikira diminum di tempat), lalu dijawab Terdakwa "Yo dibungkus ae, dipangan ning kono ae karo ngenteni" (Ya dibungkus saja, nanti dimakan di sana sambil menunggu) sehingga Sunaryo

Hal. 54 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Kiyek kembali duluan ke mobil dan Terdakwa menuju ke belakang mobil dengan alasan ingin mengecek pintu engsel di belakang bak pick up yang mana kebetulan kaca bagian belakang mobil sudah diblok film gelap (skotlet) sehingga Sunaryo Als Kiyek tidak dapat melihat aktivitas Terdakwa di belakang mobil. Pada saat itulah Terdakwa memasukkan apotas ke dalam minuman es teh dengan cara menghancurkan butir apotas terlebih dahulu dengan tangan dan mencampurkannya ke dalam es teh. Setelah itu es teh yang telah dicampur apotas ditandai oleh Terdakwa dengan cara disobek di bagian ujungnya, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan meletakkan es teh yang telah tercampur apotas di dashboard depan Sunaryo Als Kiyek sedangkan es teh yang tidak tercampur apotas diletakkan di dashboard kemudi;

- bahwa setelah perjalanan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan Sunaryo akhirnya sampai dan berhenti di sebelum kediaman Romo Galih, menunggu di luar mobil yaitu di pinggir talut. Selanjutnya Terdakwa menawarkan gorengan yang telah dibeli kepada Sunaryo Als Kiyek dengan maksud agar setelah makan gorengan Sunaryo merasa seret dan minum es teh yang telah dicampur apotas tadi. Setelah meminum es teh tersebut, Sunaryo Als Kiyek mengatakan "Kok rasane pengar-pengar pie" (Kok rasanya hambar/aneh), kemudian Sunaryo Als Kiyek mengeluh pusing dan kehilangan keseimbangan hingga plastik es teh yang dipegang Sunaryo Als Kiyek terjatuh;
- bahwa dalam perjalanan dari warung hik hingga kediaman Romo Galih sempat muncul keraguan untuk melanjutkan perbuatan Terdakwa namun karena terdesak butuh uang untuk modal usaha sehingga perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan dan apabila Romo Galih sudah ada di rumah mungkin Terdakwa akan memberikan es teh kepada Sunaryo Als Kiyek saat perjalanan pulang dari rumah Romo Galih;
- bahwa Sunaryo tidak langsung meninggal setelah meminum es tes yang tercampur apotas tetapi mulai kehilangan kesadaran saja, kemudian Terdakwa membantu memapah Sunaryo dari pinggir talut ke dalam mobil;
- bahwa setelah melihat Sunaryo Als Kiyek sudah tidak sadarkan diri, Terdakwa mengendarai mobil dari Desa/Kel. Selorejo menuju arah Ds/Kel. Tambak, Terdakwa sempat berhenti di pinggir sawah untuk memastikan apakah Sunaryo sudah meninggal dunia atau belum, ternyata Sunaryo sudah meninggal dunia karena tubuh Sunaryo Als Kiyek sudah dingin dan tidak bernapas serta denyut nadinya sudah tidak berasa. Kemudian

Hal. 55 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Dusun Ciman, Desa/Kel. Semagar, Kec. Girimarto tempat usaha penggergajian kayu Terdakwa;

- bahwa Terdakwa tidak takut ketahuan dan tetap membawa jenazah Sunaryo dalam mobil tersebut hingga tempat penggergajian;
- bahwa Terdakwa sampai tempat penggergajian sekitar jam 23.00 WIB dan jenazah Sunaryo Als Kiyek tetap dibiarkan di dalam mobil dengan posisi duduk karena saat itu di tempat penggergajian ada paman Terdakwa yaitu Saksi Kasmu dan juga Saksi Lathifah Nuraini. Setelah Saksi Lathifah Nuraini tidur dan Saksi Kasmu pulang serta keadaan sudah sepi, kemudian jenazah Sunaryo Als Kiyek dibopong Terdakwa ke dalam gudang yang berisi tempat peralatan dan ampas/serbuk penggergajian. Kemudian ampas/serbuk penggergajian digali Terdakwa menggunakan sekop sedalam lutut, kemudian semua pakaian dan sarung yang dipakai Sunaryo dilepas oleh Terdakwa namun masih menyisakan celana dalam yang dipakai Sunaryo Als Kiyek. Kemudian tubuh Sunaryo Als Kiyek dimasukkan ke dalam lubang dan ditimbun dengan ampas/serbuk penggergajian;
- bahwa Terdakwa membakar pakaian Sunaryo Als Kiyek berupa baju koko, sarung dan kopiah untuk menghilangkan jejak, tetapi handphone milik Sunaryo disimpan oleh Terdakwa;
- bahwa Saksi Supanti sempat mengirimkan pesan Whatsapp yang menanyakan keberadaan Sunaryo Als Kiyek dan dijawab oleh Terdakwa menggunakan handphone Sunaryo Als Kiyek yang pada pokoknya tidak pulang karena mau ke Karanganyar masih ada urusan;
- bahwa besok harinya Kamis tanggal 28 April 2022 datang 2 (dua) orang pihak keluarga Sunaryo Als Kiyek ke tempat penggergajian Terdakwa yang pada saat itu juga ada Saksi Podo Agus Purnomo di tempat penggergajian Terdakwa. Kemudian pihak keluarga Sunaryo menanyakan keberadaan Sunaryo Als Kiyek dan Terdakwa jawab bahwa Sunaryo Als Kiyek sudah diantarkan ke Pasar Jatipurno atas permintaan Sunaryo Als Kiyek karena masih ada urusan;
- bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saksi Podo Agus Purnomo bahwa hilangnya Sunaryo Als Kiyek mengarah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa panik dan berpikir untuk membuat skenario seolah-olah Sunaryo Als Kiyek diculik;
- bahwa karena handphone milik Sunaryo masih Terdakwa pegang maka Terdakwa menggunakan nomor handphone milik Sunaryo Als Kiyek tersebut untuk mengabarkan kepada keluarga Sunaryo yaitu Saksi Agus Riyadi dan

Hal. 56 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Saksi Hartanto jika Sunaryo Als Kiyek dalam keadaan baik-baik saja dan meminta uang tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta untuk tidak melibatkan pihak kepolisian;

- bahwa uang tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sudah disiapkan oleh pihak keluarga Sunaryo namun tidak diambil oleh Terdakwa karena memang tujuan Terdakwa hanya untuk skenario seolah-olah Sunaryo Als Kiyek diculik sehingga kecurigaan tidak mengarah kepada Terdakwa;
- bahwa setelah itu handphone Sunaryo Als Kiyek dibakar oleh Terdakwa;
- bahwa beberapa bulan kemudian pihak kepolisian datang beberapa kali untuk mencari keberadaan Sunaryo Als Kiyek yang mana membawa anjing pelacak serta melakukan penggalian di gudang tempat pengggergajian Terdakwa, namun belum menemukan keberadaan Sunaryo Als Kiyek;
- bahwa Terdakwa mulai panik dan takut sehingga pada malam hari (tanggal lupa) tubuh Sunaryo Als Kiyek yang telah dikubur tersebut digali kembali oleh Terdakwa dan dibakar di depan gudang dengan menggunakan kayu bakar dan 2 (dua) ban truk serta bahan bakar minyak jenis solar dengan tujuan menghilangkan jejak. Setelah dilakukan pembakaran masih ada sebagian tulang yang tidak hancur terbakar sehingga tulang tersebut Terdakwa tumbuk dengan sebuah balok kayu hingga menjadi seperti serbuk/abu, kemudian Terdakwa taburkan di ampas/serbuk pengggergajian. Selain itu, sisa-sisa tulang yang belum hancur di tempat Terdakwa membakar kerangka Sunaryo Als Kiyek kemudian dikumpulkan dan dimasukkan Terdakwa ke dalam kresek untuk disembunyikan di bawah tumpukan kayu bakar;
- bahwa terdapat sisa tulang dari jenazah Sunaryo yang masih tertinggal di tempat Sunaryo dikubur sehingga tidak ikut dibakar dan tumbuk oleh Terdakwa. Hal ini karena penggalian dilakukan pada saat malam hari sehingga Terdakwa tidak melihat bahwa masih ada sisa tulang Sunaryo yang tertinggal;
- bahwa setelah membakar jenazah Sunaryo Als. Kiyek bau badan Terdakwa tercium bau tidak enak, Saksi Lathifah Nuraini bilang bau badan Terdakwa seperti bau gosong atau sangit yang dijawab Terdakwa habis membakar sampah;
- bahwa keadaan tubuh Sunaryo Als Kiyek pada saat digali Terdakwa sudah tinggal kerangka dan dalam keadaan kering serta berserakan (tidak utuh)

Hal. 57 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tekstur ampas/serbuk gergaji yang bersifat panas sehingga pembusukan lebih cepat terjadi;

- bahwa bau jenazah Sunaryo tidak terlalu menyengat karena dikubur menggunakan ampas/serbuk penggergajian yang mana mengandung solar;
- bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Saksi Larno untuk meratakan galian tempat Sunaryo dikubur dengan ampas penggergajian dan di atas galian tersebut diletakkan dipan, serta Terdakwa menyuruh Saksi Larno menyiramnya dengan solar apabila bau tidak sedapnya tidak segera hilang;
- bahwa Terdakwa mulai merasa tidak nyaman karena banyak polisi yang sering berdatangan ke Dusun Ciman akhirnya Terdakwa pindah kontrakan ke daerah Ngadirojo. Setelah beberapa minggu Terdakwa tinggal di Ngadirojo, kemudian Terdakwa kembali ke tempat penggergajian untuk mengambil sisa tulang yang disembunyikan di bawah tumpukan kayu bakar dan dibawa ke kontrakan Terdakwa yang kemudian sisa tulang yang diambil tersebut dibakar lagi di tempat pembakaran sampah hingga hancur;
- bahwa Terdakwa tidak ikut menyaksikan waktu penggalian kerangka Sunaryo, Terdakwa hanya menunjukkan di mana tempat jenazah Sunaryo dikubur saja;
- bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan 4 (empat) kali pembunuhan, pertama adalah Sdri. Katiyani sekitar tahun 2020 dengan tujuan untuk mengambil uangnya, awalnya Terdakwa beberapa kali berusaha meminjam uang tetapi Sdri. Katiyani sering tarik-ulur sehingga tidak jadi meminjamkan uang. Kemudian Terdakwa membantu menjual motor milik Sdri. Katiyani dan Terdakwa berusaha lagi meminjam uang penjualan motor tersebut tetapi ditolak oleh Sdri. Katiyani sehingga Terdakwa kesal dan mencekik Sdri. Katiyani hingga meninggal dunia, kemudian jenazahnya dibopong dan diletakkan di alas kosong dekat sebuah tebing oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil handphone milik Sdri. Katiyani dan mengirimkan pesan kepada suami Sdri. Katiyani yang mengatakan bahwa Sdri. Katiyani pergi ke Kalimantan bersama dengan laki-laki lain dan untuk tidak mencari keberadaannya. Kemudian orang kedua adalah Sdr. Agung Santosa, Terdakwa membunuhnya dengan cara diracun di sebuah gubuk di daerah Alas Ndorog, Dusun Ciman, Desa/Kel. Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Kemudian orang ketiga adalah Sdr. Sudimo karena Terdakwa sakit hati karena secara tiba-tiba Sdr. Sudimo berniat menjual tanah yang sudah disewa oleh Terdakwa untuk tempat penggergajian kayu padahal tanah tersebut sudah disewa selama 5 (lima) tahun dan saat itu

Hal. 58 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berjalan 2 (dua) tahun. Selain itu, Sdr. Sudimo memiliki hutang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana waktu diminta oleh Terdakwa nada bicara Sdr. Sudimo lama-kelamaan berubah jadi tinggi sehingga Terdakwa menjadi kesal dan akhirnya dibunuh menggunakan racun dan diletakkan di pinggir sawah milik Sdr. Sudimo;

- bahwa mobil Gran Max warna putih adalah milik Terdakwa yang dibeli secara kredit dan belum lunas;
- bahwa setelah mobil Gran Max dikuasai kembali oleh Terdakwa, mobil tersebut digadaikan kepada Sdr. Heri di Slogohimo kemudian digadaikan kepada Saksi Harno;
- bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan hilangnya Sunaryo kepada siapapun termasuk kepada Saksi Podo Agus Purnomo. Setelah kejadian hilangnya Sunaryo, Terdakwa dan Saksi Podo Agus Purnomo jadi jarang bertemu dan berkomunikasi;
- bahwa Saksi Podo Agus Purnomo cukup dekat dengan Terdakwa sebab pernah kerja di tempat Terdakwa;
- bahwa Terdakwa pernah meminjam handphone Saksi Podo Agus Purnomo dengan tujuan untuk melihat percakapan antara Saksi Podo Agus Purnomo dengan Sunaryo Als Kiyek sebelum bertemu dengan Terdakwa. Handphone tersebut dibeli oleh Terdakwa sehingga apabila Terdakwa ingin meminjam handphone diperbolehkan;
- bahwa Terdakwa meminjam handphone milik Saksi Podo Agus Purnomo hanya untuk mengetahui percakapan antara Saksi Podo Agus Purnomo dengan Sunaryo dan Terdakwa tidak pernah menghapus dan tidak mengetahui siapa yang menghapus pesan tersebut;
- bahwa Terdakwa orangnya cuek dan tidak banyak bicara sehingga Terdakwa hanya diam dan tidak ada pelampiasan apabila sakit hati;
- bahwa setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunaryo, Terdakwa merasa bingung, cemas dan takut jika perbuatan Terdakwa tersebut nantinya diketahui oleh polisi atau orang lain;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan yang cukup namun tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun bukti surat atau bukti-bukti lainnya di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 59 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) sampel darah dari Sdr. ELZA ALTAVINO bin SUNARYO (anak kandung dari diduga korban a.n. SUNARYO) yang diambil dari pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit sebanyak lebih kurang 3 (tiga) mililiter dan dimasukkan ke dalam EDTA kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih;
2. 1 (satu) sampel darah dari Sdr. ELZA ALTAVINO bin SUNARYO (anak kandung dari diduga korban a.n. SUNARYO) yang diambil dari pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit sebanyak lebih kurang 2 (dua) sentimeter kubik dan dipaparkan ke permukaan kasa steril dan dibiarkan kering dalam suhu ruangan kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih;
3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y20 warna biru dengan IMEI 1: 860992055816042, IMEI 2: 860992055816052, nomor seluler 082223745568 dan 081323906954;
4. Gulungan kawat bekas ban yang dibakar;
5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Daihatsu Gran Max, Warna Putih, Nomor Polisi AD-8012-BG, tahun rakit 2021, Nomor Rangka MHKP3CA1JMK234416, Nomor Mesin 3SZDHB2378, nama pemilik di STNK a.n. SARMO alamat Tempel RT013 RW006, Bubakan, Girimarto, Wonogiri;
6. 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor Merk Daihatsu Gran Max, Warna Putih, Nomor Polisi AD-8012-BG, tahun rakit 2021, Nomor Rangka MHKP3CA1JMK234416, Nomor Mesin 3SZDHB2378, nama pemilik di STNK a.n. SARMO alamat Tempel, RT013 RW006, Bubakan, Girimarto, Wonogiri;
7. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12, Warna Hitam, dengan IMEI: 868435047003214, beserta SIM Card Indosat;
8. 2 (dua) Lembar Print out Bukti SMS;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa kenal Sunaryo Als Kiyek sekitar tahun 2022 karena dikenalkan oleh Saksi Podo Agus Purnomo yang merupakan Kepala Dusun Ciman, Desa Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa Terdakwa dikenalkan dengan Sunaryo Als Kiyek karena Terdakwa sedang kesulitan ekonomi dan juga karena pekerjaan Sunaryo Als Kiyek

Hal. 60 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



yang merupakan makelar jual beli kendaraan bermotor dan juga menerima gadai kendaraan bermotor;

3. Bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan truk engkel kepada Sunaryo dan kemudian diganti dengan mobil Daihatsu Gran Max, warna putih, nomor polisi AD-8012-BG, tahun rakit 2021, nomor rangka MHKP3CA1JMK234416 dan nomor Mesin 3SZDHB2378;
4. Bahwa awalnya Terdakwa menggadaikan truk engkel kepada Sunaryo sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan secara bertahap uang pinjaman gadai bertambah dari yang awalnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga akhirnya Sunaryo meminta agar jaminan gadai tersebut ditukar dari truk engkel menjadi mobil Gran Max dengan alasan bahwa Sunaryo tidak bisa menggunakan truk engkel tersebut untuk aktivitas sehari-hari;
5. Bahwa total atas penggadaian mobil Gran Max tersebut sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
6. Bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu oleh karena uang pinjaman/gadai Terdakwa kepada Korban Sunaryo alias Kiyek telah jatuh tempo dan Terdakwa ditelepon terus menerus oleh Sunaryo alias Kiyek menanyakan perihal pelunasan uang jaminan, akhirnya Terdakwa berusaha mencari uang untuk mengembalikan uang gadai, yaitu dengan cara menyuruh istri Terdakwa yaitu Saksi Lathifah Nuraini untuk menjual perhiasan dan mengumpulkan simpanan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa mengumpulkan sendiri dari uang pribadi, sehingga total uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp48.900.000,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) namun uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) masih disimpan oleh Saksi Lathifah Nuraini;
7. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 melalui telepon Terdakwa mengatakan kepada korban Sunaryo alias Kiyek bahwa Terdakwa akan menebus uang gadai mobil Gran Max tersebut namun Terdakwa meminta kepada korban Sunaryo alias Kiyek untuk datang ke tempat penggergajian milik Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan dan tidak ada yang mengantarkan Terdakwa ke rumah korban Sunaryo alias Kiyek, setelah itu korban Sunaryo alias Kiyek pamit kepada istrinya yaitu Saksi Supanti bahwa korban Sunaryo alias Kiyek akan pergi ke Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri untuk mengembalikan mobil Gran Max kepada Terdakwa,

Hal. 61 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Kemudian setelah selesai sholat tarawih di hari Rabu tanggal 27 April 2022 Sunaryo kemudian sempat terlebih dahulu pulang kerumahnya diantar oleh Saksi Elza Altavino dan tak lama kemudian korban Sunaryo alias Kiyek dengan dengan memakai baju koko warna putih, sarung dan kopiah warna putih langsung pergi sendirian ke tempat penggergajian milik Terdakwa untuk mengembalikan mobil Gran Max tersebut;

8. Bahwa selanjutnya setelah sampai ditempat penggergajian milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban Sunaryo alias Kiyek mengobrol di sebelah tempat penggergajian kayu yang mana saat itu istri Terdakwa yaitu saksi Lathifah Nuraini juga mengetahui dan melihat jika korban Sunaryo alias Kiyek datang ke tempat penggergajian oleh karena Saksi Lathifah Nuraini dan juga anak-anak Terdakwa tinggal di gubuk di atas tempat penggergajian, selanjutnya Terdakwa dan korban Sunaryo alias Kiyek mengobrol dan inti pokok dari obrolan tersebut yaitu Terdakwa berusaha membujuk korban Sunaryo alias Kiyek agar menunda pembayaran karena Terdakwa butuh uang tersebut untuk perputaran usaha gergaji kayu dan Terdakwa juga berjanji akan menambah bunga pinjamannya, namun korban Sunaryo alias Kiyek menolak dan mengatakan "Kamu bagaimana sih, saya sudah menolong kamu, saya sudah datang kesini malah uangnya mau diminta lagi, saya sedang butuh uang untuk membeli sepeda motor Ninja SS". setelah korban Sunaryo berbicara seperti itu, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dipegang oleh Saksi Lathifah Nuraini dan Terdakwa juga mengambil uang yang Terdakwa simpan sendiri di bawah kasur di gubuk tempat tinggal Terdakwa, setelah mengambil uang tersebut saat itu Terdakwa masih berusaha merayu korban Sunaryo alias Kiyek dengan cara agak memaksa untuk menunda pembayaran karena Terdakwa butuh uangnya, namun korban Sunaryo alias Kiyek kemudian marah-marah sambil mengatakan "Tahu begini saya dulu benar-benar engga mau bantuin kamu, saya dapatnya engga seberapa, ini selama 3 bulan kalau uangnya saya putar sudah untung, kalau dulu saya ga percaya omongan Pak Agus (saksi Podo Agus Purnomo) teman saya, saya engga akan bantuin kamu" sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah Terdakwa sambil memaki dengan kata-kata kotor "asu" (anjing), sehingga membuat Terdakwa merasa sakit hati dan jengkel dan akhirnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada korban Sunaryo alias Kiyek;

Hal. 62 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



9. Bahwa setelah kemarahan korban Sunaryo alias Kiyek mulai reda dan suasana menjadi cair, kemudian Terdakwa teringat bahwa dahulu antara Terdakwa dan korban Sunaryo alias Kiyek pernah bercerita tentang Paranormal yang bernama Romo Galih dan berencana untuk pergi ke rumah paranormal tersebut yang beralamat di Desa/Kelurahan Selorejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada korban Sunaryo alias Kiyek untuk pergi ke rumah Paranormal Romo Galih dengan maksud agar usaha korban Sunaryo alias Kiyek lancar, akhirnya korban tertarik dan Terdakwa serta korban Sunaryo alias Kiyek sepakat untuk berangkat ke tempat Paranormal Romo Galih, namun sebelum berangkat Terdakwa masuk ke dalam gubuk untuk mengambil sarung, akan tetapi ketika hendak mengambil sarung, tanpa sengaja paku yang digunakan untuk menggantung sarung tersebut terjatuh dan pada saat Terdakwa ingin mengambil paku yang terjatuh, Terdakwa melihat ada racun jenis apotas (Potasium sianida) yang sebelumnya Terdakwa beli secara online seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di bawah kaki dipan (tempat tidur) sehingga muncul niat Terdakwa untuk meracuni dan membunuh korban Sunaryo alias Kiyek, selanjutnya Terdakwa mengambil racun apotas tersebut sebanyak setengah butir dan kemudian Terdakwa taruh di saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa;
10. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan korban Sunaryo alias Kiyek pergi bersama dengan mengendarai mobil Gran Max jenis Pick Up warna putih menuju ke rumah Paranormal Romo Galih di daerah Desa/Kelurahan Selorejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, dengan posisi Sunaryo alias Kiyek yang menyetir mobil, Selanjutnya Terdakwa dan korban Sunaryo alias Kiyek sempat berhenti terlebih dahulu di daerah Ampel Agung kemudian Terdakwa menghubungi Paranormal Romo Galih untuk memastikan apakah ada di rumah atau tidak setelah terhubung lalu Paranormal Romo Galih mengatakan sedang tidak berada di rumah dan baru akan pulang sekitar pukul 21.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mulai memikirkan bagaimana cara agar racun apotas tersebut diminum oleh korban Sunaryo alias Kiyek, kemudian Terdakwa berpikir untuk mampir di sebuah warung Hik yang terletak di samping pintu gerbang Kantor Kecamatan Girimarto, selanjutnya Terdakwa bertukar posisi dengan korban Sunaryo alias Kiyek dimana Terdakwa bergantian yang menyetir mobil dan korban Sunaryo alias Kiyek yang duduk di samping kiri Terdakwa, sesampainya di warung Hik, lalu Terdakwa turun dari mobil dan memesan 2

Hal. 63 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



(dua) bungkus es teh manis serta gorengan, namun saat Terdakwa telah membeli es teh yang telah dibungkus dan gorengan, ternyata korban Sunaryo alias Kiyek juga ikut turun dari mobil dan bertanya kepada Terdakwa "Weh dibungkus to? Tak kiro diombe kene" (Ternyata dibungkus ya? Saya kira diminum di tempat), lalu dijawab Terdakwa "Yo dibungkus ae, dipangan ning kono ae karo ngenteni" (Ya dibungkus saja, nanti dimakan di sana sambil menunggu) akhirnya korban Sunaryo alias Kiyek kembali duluan ke dalam mobil dan Terdakwa menuju ke belakang mobil dengan alasan ingin mengecek pintu engsel di belakang bak pick up, yang mana kebetulan kaca bagian belakang mobil sudah diblok film gelap (skotlet) oleh Terdakwa sehingga korban Sunaryo alias Kiyek tidak dapat melihat aktivitas Terdakwa di belakang mobil, dan Pada saat itulah Terdakwa memasukkan apotap ke dalam minuman es teh dengan cara menghancurkan butir apotap terlebih dahulu dengan tangan dan mencampurkannya ke dalam es teh, setelah itu es teh yang telah dicampur dengan apotap ditandai oleh Terdakwa dengan cara disobek di bagian ujungnya, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan meletakkan es teh yang telah tercampur apotap di dashboard depan korban Sunaryo alias Kiyek, sedangkan es teh yang tidak tercampur apotap diletakkan di dashboard kemudi, selanjutnya setelah perjalanan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan korban Sunaryo alias Kiyek akhirnya sampai dan berhenti sebelum rumah Paranormal Romo Galih dan menunggu di luar mobil yaitu di pinggir talut, kemudian Terdakwa menawarkan gorengan yang sebelumnya telah dibeli kepada korban Sunaryo alias Kiyek dengan maksud agar setelah korban Sunaryo alias Kiyek memakan gorengan tersebut maka korban Sunaryo alias Kiyek merasa haus dan langsung meminum es teh yang sebelumnya telah dicampur apotap, setelah korban Sunaryo alias Kiyek meminum es teh tersebut, lalu Sunaryo alias Kiyek mengatakan "Kok rasane pengar-pengar pie" (Kok rasanya hambar/aneh), lalu tidak lama kemudian korban Sunaryo alias Kiyek mengeluh merasa pusing dan kehilangan keseimbangan hingga plastik es teh yang dipegang Sunaryo alias Kiyek terjatuh ditanah;

11. Bahwa setelah korban Sunaryo alias Kiyek meminum es teh yang sebelumnya telah dicampur apotap, korban Sunaryo alias Kiyek tidak langsung meninggal namun korban Sunaryo alias Kiyek sudah kehilangan kesadaran, dan selanjutnya Terdakwa mengangkat korban Sunaryo alias Kiyek dari pinggir talut ke dalam mobil dan Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut dengan mengendarai mobil Gran Max dari Desa/Kelurahan

Hal. 64 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Selorejo menuju arah Desa/Kelurahan Tambak, ketika dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti di pinggir sawah untuk memastikan apakah korban Sunaryo alias Kiyek sudah meninggal dunia atau belum, dan ternyata saat itu korban Sunaryo alias Kiyek sudah meninggal dunia karena Terdakwa ketika itu memeriksa tubuh korban Sunaryo alias Kiyek dalam keadaan sudah dingin dan tidak bernapas serta denyut nadinya sudah tidak berdetak, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto untuk kembali lagi ke tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa;

12. Bahwa sekitar jam 23.00 WIB setelah sampai di tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa, selanjutnya jenazah korban Sunaryo alias Kiyek tetap dibiarkan di dalam mobil dengan posisi duduk karena saat itu di tempat penggergajian ada paman Terdakwa yaitu Saksi Kasmu dan juga Saksi Lathifah Nuraini, setelah Saksi Lathifah Nuraini dan Anak-anak Terdakwa tertidur dan Saksi Kasmu sudah pulang dan keadaan sudah sepi, kemudian Terdakwa mengangkat jenazah korban Sunaryo alias Kiyek ke dalam gudang yang berisi tempat peralatan dan ampas/serbuk penggergajian, setelah itu Terdakwa melepaskan baju koko, sarung dan kopiah yang dipakai oleh korban Sunaryo alias Kiyek hingga menyisakan celana dalam yang dikenakan oleh korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jenazah Korban kedalam sebuah lubang yang berada didalam gudang tersebut, lalu lubang yang telah berisi jenazah korban tersebut Terdakwa timbun dengan menggunakan ampas/serbuk hasil penggergajian dengan menggunakan sekop hingga sedalam lutut, selanjutnya terhadap pakaian korban Sunaryo alias Kiyek berupa baju koko, sarung dan kopiah yang telah dilepas, oleh Terdakwa dibakar untuk menghilangkan jejak, namun saat itu handphone milik korban Sunaryo alias Kiyek disimpan oleh Terdakwa serta uang yang sebelumnya Terdakwa bayarkan kepada korban Sunaryo alias Kiyek untuk pelunasan pinjaman gadai mobil Gran Max Terdakwa ambil kembali;

13. Bahwa setelah beberapa saat kemudian istri korban yaitu Saksi Supanti sempat mengirimkan pesan Whatsapp ke nomor Handphone milik korban yang pada pokoknya menanyakan keberadaan korban Sunaryo alias Kiyek, setelah mengetahui bahwa istri korban menanyakan keberadaan korban lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik korban menjawab pesan Whatsapp yang dikirim oleh istri korban yang isinya yaitu bahwa korban Sunaryo alias Kiyek belum bisa pulang karena mau ke Karanganyar dan

Hal. 65 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



masih ada urusan, setelah itu keesokan harinya Kamis tanggal 28 April 2022 datang 2 (dua) orang dari pihak keluarga korban Sunaryo alias Kiyek ke tempat penggergajian milik Terdakwa dan pada saat itu juga ada Saksi Podo Agus Purnomo, selanjutnya pihak keluarga korban Sunaryo alias Kiyek menanyakan keberadaan korban Sunaryo alias Kiyek dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa korban Sunaryo alias Kiyek sudah diantarkan ke Pasar Jatipurno atas permintaan korban Sunaryo alias Kiyek karena masih ada urusan, namun ketika itu Terdakwa diberitahu oleh Saksi Podo Agus Purnomo bahwa hilangnya korban Sunaryo alias Kiyek mengarah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa panik dan membuat skenario seolah-olah Sunaryo Als Kiyek diculik;

14. Bahwa oleh karena handphone milik korban Sunaryo alias Kiyek masih Terdakwa pegang lalu Terdakwa menggunakan nomor handphone milik korban Sunaryo alias Kiyek tersebut untuk mengabarkan kepada keluarga Sunaryo yaitu Saksi Agus Riyadi dan Saksi Hartanto jika korban Sunaryo alias Kiyek dalam keadaan baik-baik saja dan meminta uang tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta tidak melaporkan pihak kepolisian, setelah mengetahui bahwa korban Sunaryo alias Kiyek diculik lalu keluarga Korban menyiapkan uang tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan mengirimkan foto uang tebusan tersebut ke nomor handphone milik korban Sunaryo alias Kiyek yang dipegang oleh Terdakwa, namun uang tersebut tidak diambil oleh Terdakwa oleh karena memang tujuan Terdakwa hanya untuk skenario seolah-olah korban Sunaryo alias Kiyek diculik sehingga kecurigaan keluarga korban tidak mengarah kepada Terdakwa, setelah itu handphone milik korban Sunaryo alias Kiyek dibakar oleh Terdakwa;

15. Bahwa beberapa bulan kemudian oleh karena keluarga korban Sunaryo alias Kiyek telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan oleh karena informasi dari keluarga korban bahwa korban Sunaryo alias Kiyek terakhir kali bertemu dengan Terdakwa maka pihak kepolisian telah mencurigai Terdakwa, terlebih lagi pihak kepolisian dari Polres Wonogiri tengah melakukan koordinasi dengan Polres Klaten terkait laporan orang hilang lainnya atas nama Agung Santosa yang mana Agung Santosa adalah rekan kerja Terdakwa dalam bisnis penggergajian kayu, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan ternyata mengarah kepada Terdakwa, sehingga pihak kepolisian secara intens beberapa kali datang kerumah Terdakwa untuk mencari keberadaan korban Sunaryo alias Kiyek

Hal. 66 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



namun saat itu belum membuahkan hasil, namun petugas polisi tetap menyelidiki informasi terhadap hilangnya Korban Sunaryo alias Kiyek dan Agung Santosa hingga berujung pada ditemukannya sepeda motor milik Agung Santosa yang berada pada Terdakwa yang mana ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dengan membeli secara online dan COD dengan orang yang berasal dari Solo;

- 16.** Bahwa oleh karena pihak kepolisian sudah beberapa kali datang kerumah Terdakwa untuk mencari keberadaan korban membuat Terdakwa mulai panik sehingga pada malam hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui jenazah korban Sunaryo alias Kiyek yang telah dikubur tersebut digali kembali oleh Terdakwa dan jenazah korban Sunaryo alias Kiyek yang sudah menjadi kerangka dibakar di depan gudang dengan menggunakan kayu bakar dan 2 (dua) ban mobil truk serta bahan bakar minyak jenis solar dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, selanjutnya setelah dilakukan pembakaran ternyata masih ada sebagian tulang yang berukuran besar yang tidak hancur terbakar lalu oleh Terdakwa terhadap sisa-sisa tulang tersebut ditumbuk dengan menggunakan balok kayu hingga menjadi seperti serbuk/abu, kemudian terhadap serbuk/abu tulang tersebut Terdakwa taburkan di ampas/serbuk kayu penggergajian, selain itu terdapat sisa-sisa tulang yang belum hancur di tempat Terdakwa membakar kerangka korban Sunaryo alias Kiyek kemudian dikumpulkan dan dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas kresek untuk disembunyikan di bawah tumpukan kayu bakar, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa masih ada sisa tulang dari jenazah korban Sunaryo alias Kiyek yang masih tertinggal di tempat Sunaryo dikubur sehingga tidak ikut dibakar dan ditumbuk oleh Terdakwa, hal ini karena penggalian dilakukan pada saat malam hari oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak melihat bahwa masih ada sisa tulang Sunaryo yang tertinggal ;
- 17.** Bahwa kemudian Terdakwa pindah kontrakan ke daerah Jatirejo, Desa/Kelurahan Mlokomanis, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dan sekitar pertengahan bulan November 2022 Terdakwa kembali lagi ke tempat penggergajian untuk mengambil sisa tulang korban Sunaryo alias Kiyek yang disembunyikan di bawah tumpukan kayu bakar dan dibawa ke kontrakan Terdakwa yang kemudian sisa tulang yang diambil tersebut dibakar lagi di tempat pembakaran sampah hingga hancur;
- 18.** Bahwa selanjutnya pada tahun 2023 terdapat beberapa laporan kehilangan barang berupa gergaji mesin yang mana pelakunya adalah Terdakwa, dan

Hal. 67 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



setelah Terdakwa ditahan, Terdakwa sempat diinterogasi oleh Polisi dan ditanyakan perihal keberadaan korban Sunaryo alias Kiyek dan Agung Santosa namun belum mengakui dan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Korban Sunaryo alias Kiyek, selanjutnya seiring berjalannya waktu terhadap Terdakwa secara terus menerus dilakukan pemeriksaan hingga akhirnya mengakui telah membunuh korban Sunaryo alias Kiyek dan Agung Santosa dan menceritakan kejadian pembunuhan tersebut kepada seorang anggota polisi yang Terdakwa sudah kenal sebelumnya, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut dari Terdakwa, lalu pada tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Agus Suhartono, S.H., saksi Denny Zubaidi Kurniawan beserta anggota polisi lainnya langsung mendatangi tempat bekas penggergajian kayu yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk mengubur Korban Sunaryo alias Kiyek untuk melakukan pemeriksaan, dan terhadap lubang yang sebelumnya dipakai mengubur korban Sunaryo alias Kiyek dilakukan penggalian kembali dan dari hasil penggalian tersebut masih didapati serpihan tulang belulang korban Sunaryo alias Kiyek yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) potong yang awalnya sempat tertinggal didalam lubang tersebut yang mana selanjutnya terhadap 8 (delapan) potong serpihan tulang belulang milik korban Sunaryo alias Kiyek langsung dibawa oleh petugas polisi untuk dilakukan uji laboratorium forensik dan pengujian tes DNA dari keluarga korban Sunaryo alias Kiyek sedangkan terhadap Terdakwa sendiri dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Petugas kepolisian untuk diambil keterangannya;

19. Bahwa setelah 8 (delapan) potong serpihan tulang belulang milik korban Sunaryo alias Kiyek dibawa oleh petugas polisi, selanjutnya terhadap potongan tulang tersebut dilakukan uji laboratorium forensik, kemudian petugas kepolisian juga melakukan tes DNA kepada saksi Elza Altavino bin (Alm) Sunaryo sebagaimana bukti surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R / 24002/II/2024/Bid Lab DNA tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala Laboratorium DNA: Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt Komisaris Besar Polisi NRP 70040687 yang mana setelah dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti ditemukan kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik, barang bukti tulang telapak kaki, nomor register barang bukti: BB/07/XII/2023/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Sunaryo, Ayah Biologis Elza Altavino bin Sunaryo, selanjutnya oleh Ahli dr. Sumy Hastry Purwanty, Sp.F.,

Hal. 68 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



D.F.M., yang menerangkan bahwa tulang yang ditemukan tersebut adalah tulang manusia berjenis kelamin laki-laki, dan sebab kematian tidak dapat diperkirakan karena keadaan tulang sudah tidak utuh dan sudah tidak beraturan, namun dilihat dari kondisi tulang tersebut dapat disimpulkan bahwa kematian dari korban adalah tidak wajar, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang memberikan Es Teh yang telah dicampur racun apotas, kemudian mengubur dan membakar tubuh dan kerangka korban mengakibatkan korban Sunaryo alias Kiyek meninggal dunia;

20. Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa juga telah merampas nyawa orang lain yaitu terhadap Katiyani pada waktu yang sudah dilupa, yang mana bahwa dulu Terdakwa bekerja sebagai penjual sayur keliling di daerah tempat tinggal Katiyani, kemudian antara Terdakwa dan Katiyani sering berkomunikasi melalui Messenger untuk membantu menjual motor milik Katiyani di Kecamatan Sidoharjo dan setelah laku terjual kemudian Terdakwa mengantar Katiyani ke Tawangmangu, Karanganyar dan terakhir dibawa ke tempat pemakaman umum yang terletak di Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, dan saat itu keadaan sepi lalu Terdakwa meminjam uang hasil penjualan sepeda motor kepada Katiyani, namun Katiyani menolak sehingga Terdakwa kemudian mencekik dan membenturkan kepala Katiyani di sebuah nisan makam hingga Katiyani meninggal dunia, setelah Katiyani meninggal dunia kemudian jenazah Katiyani diletakkan di sebuah tebing dan ditinggalkan, sedangkan tas, handphone dan uang milik Katiyani dari hasil penjualan sepeda motor diambil oleh Terdakwa untuk keperluan usaha, hingga kemudian ada berita tentang penemuan kerangka manusia namun tidak terungkap siapa pelaku pembunuhannya hingga akhirnya Terdakwa mengakui;

21. Bahwa selanjutnya selain korban Sunaryo alias Kiyek dan Katiyani, Terdakwa juga merampas nyawa Agung Santosa sekitar tahun 2021/2022, yang mana Agung Santosa adalah rekan Terdakwa dalam kerjasama bisnis penggergajian kayu, terhadap Agung Santosa dibunuh oleh Terdakwa dengan cara diracun dengan menggunakan air mineral yang sebelumnya telah dicampur dengan racun apotas di sebuah gubuk di daerah Alas Ndorog, Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dan mayatnya juga Terdakwa kubur di daerah tersebut dekat tempat Terdakwa meracuni Agung Santosa, hingga jenazah dan

Hal. 69 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



kerangka Agung Santosa ditemukan oleh petugas kepolisian bersamaan dengan korban Sunaryo alias Kiyek;

22. Bahwa setelah korban Sunaryo alias Kiyek, Katiyani, dan Agung Santosa, Terdakwa juga merampas nyawa Sudimo sekitar awal tahun 2023, yang mana Sudimo adalah pemilik tempat penggergajian kayu yang disewa kontrak oleh Terdakwa, lalu alasan Terdakwa membunuh Sudimo oleh karena Terdakwa sakit hati akibat perbuatan Sudimo yang berniat menjual tanah yang sudah disewa oleh Terdakwa untuk tempat penggergajian kayu, padahal tanah dan tempat penggergajian kayu tersebut sudah Terdakwa sewa selama 5 (lima) tahun dan saat itu baru berjalan 2 (dua) tahun, selain itu, Sudimo juga memiliki hutang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana ketika uang tersebut diminta oleh Terdakwa, nada bicara Sudimo lama-kelamaan berubah jadi tinggi sehingga Terdakwa menjadi kesal, sehingga Sudimo dibunuh di samping gubuk penggergajian kayu kemudian jenazahnya diletakkan di pinggir sawah oleh Terdakwa dengan posisi tangan kiri Sudimo memegang pestisida, hal ini dilakukan Terdakwa agar seolah-olah pihak keluarga Sudimo mengira bahwa Sudimo meninggal dunia akibat bunuh diri, setelah membunuh Sudimo kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada adik Sudimo agar menyerahkan tanah gubuk penggergajian tersebut kepada Terdakwa karena Sudimo memiliki hutang kepada Terdakwa dan tanah tersebut menjadi jaminannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"



Menimbang bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang barang siapa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian barang siapa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menjelaskan bahwa “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”. Selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi SARMO bin KIMAN sebagai Terdakwa lengkap dengan identitasnya, di mana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa SARMO bin KIMAN dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, maka tidak diragukan lagi bahwa SARMO bin KIMAN yang dihadapkan di persidangan tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau tidak error in persona dan mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang tersebut di atas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak dan maksud dari si pelaku yang memang ditujukan untuk timbulnya suatu akibat dikehendaki oleh undang-undang, kesengajaan merupakan wujud dari pernyataan kehendak. Dengan demikian, sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki, serta si pelaku walaupun mengetahui akan akibatnya tetap melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu yaitu adanya suatu niat untuk melakukan suatu perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau Tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, namun antara timbulnya maksud atau niat untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya dengan cara bagaimana perbuatan itu dilakukan, kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan juga sebaliknya yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya untuk membunuh;

Hal. 71 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Menimbang, bahwa pendapat Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, dengan demikian dapat disimpulkan makna “berencana” dalam pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan suatu proses bahwa pelaku memikirkan dan mempersiapkan bagaimana cara melaksanakan pembunuhan tersebut, alat atau sarana yang digunakan, tempat atau Lokasi pembunuhan, waktu pelaksanaannya serta cara pelaku pembunuhan untuk menghilangkan jejak atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kronologi kejadian perkara ini awalnya Terdakwa mengenal dengan korban Sunaryo alias Kiyek pada tahun 2022 dari Saksi Podo Agus Purnomo, yang mana saat itu Korban Sunaryo alias Kiyek bekerja sebagai makelar jual beli kendaraan bermotor dan juga menerima gadai kendaraan bermotor, oleh karena ketika itu Terdakwa sedang kesulitan ekonomi, lalu Terdakwa menggadaikan truk engkel miliknya kepada korban Sunaryo alias Kiyek sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan secara bertahap uang pinjaman gadai bertambah dari yang awalnya Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) menjadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan akhirnya korban Sunaryo alias Kiyek meminta agar jaminan gadai tersebut ditukar dari truk engkel menjadi mobil Gran Max milik Terdakwa dengan alasan bahwa korban Sunaryo alias Kiyek tidak bisa menggunakan truk engkel tersebut untuk aktivitas sehari-hari dan uang jaminannya tidak sepadan, sehingga total atas penggadaian mobil Gran Max tersebut menjadi sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya seiring berjalannya waktu oleh karena uang pinjaman/gadai Terdakwa kepada Korban Sunaryo alias Kiyek telah jatuh tempo dan Terdakwa ditelepon terus menerus oleh Sunaryo alias Kiyek menanyakan perihal pelunasan uang jaminan, akhirnya Terdakwa berusaha mencari uang untuk mengembalikan uang gadai, yaitu dengan cara menyuruh istri Terdakwa yaitu Saksi Lathifah Nuraini untuk menjual perhiasan dan mengumpulkan simpanan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya Terdakwa mengumpulkan sendiri dari uang pribadi, sehingga total uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp48.900.000,00 (empat puluh delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus ribu rupiah) namun uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) masih disimpan oleh Saksi Lathifah Nuraini;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 melalui telepon Terdakwa mengatakan kepada korban Sunaryo alias Kiyek bahwa Terdakwa akan menebus uang gadai mobil Gran Max tersebut namun Terdakwa meminta kepada korban Sunaryo alias Kiyek untuk datang ke tempat pengggajian milik Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak memiliki kendaraan dan tidak ada yang mengantar Terdakwa ke rumah korban Sunaryo alias Kiyek, setelah itu korban Sunaryo alias Kiyek pamit kepada istrinya yaitu Saksi Supanti bahwa korban Sunaryo alias Kiyek akan pergi ke Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri untuk mengembalikan mobil Gran Max kepada Terdakwa, Kemudian setelah selesai sholat tarawih di hari Rabu tanggal 27 April 2022 Sunaryo kemudian sempat terlebih dahulu pulang kerumahnya diantar oleh Saksi Elza Altavino dan tak lama kemudian korban Sunaryo alias Kiyek dengan memakai baju koko warna putih, sarung dan kopiah warna putih langsung pergi sendirian ke tempat pengggajian milik Terdakwa untuk mengembalikan mobil Gran Max tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sampai ditempat pengggajian milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak korban Sunaryo alias Kiyek mengobrol di sebelah tempat pengggajian kayu yang mana saat itu istri Terdakwa yaitu saksi Lathifah Nuraini juga mengetahui dan melihat jika korban Sunaryo alias Kiyek datang ke tempat pengggajian oleh karena Saksi Lathifah Nuraini dan juga anak-anak Terdakwa tinggal di gubuk di atas tempat pengggajian, selanjutnya Terdakwa dan korban Sunaryo alias Kiyek mengobrol dan inti pokok dari obrolan tersebut yaitu Terdakwa berusaha membujuk korban Sunaryo alias Kiyek agar menunda pembayaran karena Terdakwa butuh uang tersebut untuk perputaran usaha gergaji kayu dan Terdakwa juga berjanji akan menambah bunga pinjamannya, namun korban Sunaryo alias Kiyek menolak dan mengatakan "Kamu bagaimana sih, saya sudah menolong kamu, saya sudah datang kesini malah uangnya mau diminta lagi, saya sedang butuh uang untuk membeli sepeda motor Ninja SS". setelah korban Sunaryo berbicara seperti itu, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dipegang oleh Saksi Lathifah Nuraini dan Terdakwa juga mengambil uang yang Terdakwa simpan sendiri di bawah kasur di gubuk tempat tinggal Terdakwa, setelah mengambil uang tersebut saat itu Terdakwa masih berusaha merayu korban Sunaryo alias Kiyek dengan cara agak memaksa untuk menunda pembayaran

Hal. 73 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa butuh uangnya, namun korban Sunaryo alias Kiyek kemudian marah-marah sambil mengatakan “Tahu begini saya dulu benar-benar engga mau bantuin kamu, saya dapatnya engga seberapa, ini selama 3 bulan kalau uangnya saya putar sudah untung, kalau dulu saya ga percaya omongan Pak Agus (saksi Podo Agus Purnomo) teman saya, saya engga akan bantuin kamu” sambil menunjuk-menunjuk ke arah wajah Terdakwa sambil memaki dengan kata-kata kotor “asu” (anjing), sehingga membuat Terdakwa merasa sakit hati dan jengkel dan akhirnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada korban Sunaryo alias Kiyek;

Menimbang, bahwa setelah kemarahan korban Sunaryo alias Kiyek mulai reda dan suasana menjadi cair, kemudian Terdakwa teringat bahwa dahulu antara Terdakwa dan korban Sunaryo alias Kiyek pernah bercerita tentang Paranormal yang bernama Romo Galih dan berencana untuk pergi ke rumah paranormal tersebut yang beralamat di Desa/Kelurahan Selorejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada korban Sunaryo alias Kiyek untuk pergi kerumah Paranormal Romo Galih dengan maksud agar usaha korban Sunaryo alias Kiyek lancar, akhirnya korban tertarik dan Terdakwa serta korban Sunaryo alias Kiyek sepakat untuk berangkat ke tempat Paranormal Romo Galih, namun sebelum berangkat Terdakwa masuk ke dalam gubuk untuk mengambil sarung, akan tetapi ketika hendak mengambil sarung, tanpa sengaja paku yang digunakan untuk menggantung sarung tersebut terjatuh dan pada saat Terdakwa ingin mengambil paku yang terjatuh, Terdakwa melihat ada racun jenis apotas (Potasium sianida) yang sebelumnya Terdakwa beli secara online seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) di bawah kaki dipan (tempat tidur) sehingga muncul niat Terdakwa untuk meracuni dan membunuh korban Sunaryo alias Kiyek, selanjutnya Terdakwa mengambil racun apotas tersebut sebanyak setengah butir dan kemudian Terdakwa taruh di saku jaket sebelah kiri milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan korban Sunaryo alias Kiyek pergi bersama dengan mengendarai mobil Gran Max jenis Pick Up warna putih menuju ke rumah Paranormal Romo Galih di daerah Desa/Kelurahan Selorejo, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, dengan posisi Sunaryo alias Kiyek yang menyetir mobil, Selanjutnya Terdakwa dan korban Sunaryo alias Kiyek sempat berhenti terlebih dahulu di daerah Ampel Agung kemudian Terdakwa menghubungi Paranormal Romo Galih untuk memastikan apakah ada di rumah atau tidak setelah terhubung lalu Paranormal

Hal. 74 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romo Galih mengatakan sedang tidak berada di rumah dan baru akan pulang sekitar pukul 21.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mulai memikirkan bagaimana cara agar racun apotas tersebut diminum oleh korban Sunaryo alias Kiyek, kemudian Terdakwa berpikir untuk mampir di sebuah warung Hik yang terletak di samping pintu gerbang Kantor Kecamatan Girimarto, selanjutnya Terdakwa bertukar posisi dengan korban Sunaryo alias Kiyek dimana Terdakwa bergantian yang menyetir mobil dan korban Sunaryo alias Kiyek yang duduk di samping kiri Terdakwa, sesampainya di warung Hik, lalu Terdakwa turun dari mobil dan memesan 2 (dua) bungkus es teh manis serta gorengan, namun saat Terdakwa telah membeli es teh yang telah dibungkus dan gorengan, ternyata korban Sunaryo alias Kiyek juga ikut turun dari mobil dan bertanya kepada Terdakwa "Weh dibungkus to? Tak kiro diombe kene" (Ternyata dibungkus ya? Saya kira diminum di tempat), lalu dijawab Terdakwa "Yo dibungkus ae, dipangan ning kono ae karo ngenteni" (Ya dibungkus saja, nanti dimakan di sana sambil menunggu) akhirnya korban Sunaryo alias Kiyek kembali duluan ke dalam mobil dan Terdakwa menuju ke belakang mobil dengan alasan ingin mengecek pintu engsel di belakang bak pick up, yang mana kebetulan kaca bagian belakang mobil sudah diblok film gelap (skotlet) oleh Terdakwa sehingga korban Sunaryo alias Kiyek tidak dapat melihat aktivitas Terdakwa di belakang mobil, dan Pada saat itulah Terdakwa memasukkan apotas ke dalam minuman es teh dengan cara menghancurkan butir apotas terlebih dahulu dengan tangan dan mencampurkannya ke dalam es teh, setelah itu es teh yang telah dicampur dengan apotas ditandai oleh Terdakwa dengan cara disobek di bagian ujungnya, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam mobil dan meletakkan es teh yang telah tercampur apotas di dashboard depan korban Sunaryo alias Kiyek, sedangkan es teh yang tidak tercampur apotas diletakkan di dashboard kemudi, selanjutnya setelah perjalanan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa dan korban Sunaryo alias Kiyek akhirnya sampai dan berhenti sebelum rumah Paranormal Romo Galih dan menunggu di luar mobil yaitu di pinggir talut, kemudian Terdakwa menawarkan gorengan yang sebelumnya telah dibeli kepada korban Sunaryo alias Kiyek dengan maksud agar setelah korban Sunaryo alias Kiyek memakan gorengan tersebut maka korban Sunaryo alias Kiyek merasa haus dan langsung meminum es teh yang sebelumnya telah dicampur apotas, setelah korban Sunaryo alias Kiyek meminum es teh tersebut, lalu Sunaryo alias Kiyek mengatakan "Kok rasane pengar-pengar pie" (Kok rasanya hambar/aneh), lalu tidak lama kemudian korban Sunaryo alias Kiyek mengeluh merasa pusing

Hal. 75 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kehilangan keseimbangan hingga plastik es teh yang dipegang Sunaryo alias Kiyek terjatuh ditanah;

Menimbang, bahwa setelah korban Sunaryo alias Kiyek meminum es teh yang sebelumnya telah dicampur apotap, korban Sunaryo alias Kiyek tidak langsung meninggal namun korban Sunaryo alias Kiyek sudah kehilangan kesadaran, dan selanjutnya Terdakwa mengangkat korban Sunaryo alias Kiyek dari pinggir talut ke dalam mobil dan Terdakwa langsung pergi dari lokasi tersebut dengan mengendarai mobil Gran Max dari Desa/Kelurahan Selorejo menuju arah Desa/Kelurahan Tambak, ketika dalam perjalanan Terdakwa sempat berhenti di pinggir sawah untuk memastikan apakah korban Sunaryo alias Kiyek sudah meninggal dunia atau belum, dan ternyata saat itu korban Sunaryo alias Kiyek sudah meninggal dunia karena Terdakwa ketika itu memeriksa tubuh korban Sunaryo alias Kiyek dalam keadaan sudah dingin dan tidak bernapas serta denyut nadinya sudah tidak berdetak, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto untuk kembali lagi ke tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 WIB setelah sampai di tempat usaha penggergajian kayu milik Terdakwa, selanjutnya jenazah korban Sunaryo alias Kiyek tetap dibiarkan di dalam mobil dengan posisi duduk karena saat itu di tempat penggergajian ada paman Terdakwa yaitu Saksi Kasmu dan juga Saksi Lathifah Nuraini, setelah Saksi Lathifah Nuraini dan Anak-anak Terdakwa tertidur dan Saksi Kasmu sudah pulang dan keadaan sudah sepi, kemudian Terdakwa mengangkat jenazah korban Sunaryo alias Kiyek ke dalam gudang yang berisi tempat peralatan dan ampas/serbuk penggergajian, setelah itu Terdakwa melepaskan baju koko, sarung dan kopiah yang dipakai oleh korban Sunaryo alias Kiyek hingga menyisakan celana dalam yang dikenakan oleh korban, setelah itu Terdakwa memasukkan jenazah Korban kedalam sebuah lubang yang didalam gudang tersebut lalu lubang yang telah berisi jenazah korban tersebut Terdakwa timbun dengan menggunakan ampas/serbuk hasil penggergajian dengan menggunakan sekop hingga sedalam lutut, selanjutnya terhadap pakaian korban Sunaryo alias Kiyek berupa baju koko, sarung dan kopiah yang telah dilepas, oleh Terdakwa dibakar untuk menghilangkan jejak, namun saat itu handphone milik korban Sunaryo alias Kiyek disimpan oleh Terdakwa serta uang yang sebelumnya Terdakwa bayarkan kepada korban Sunaryo alias Kiyek untuk pelunasan pinjaman gadai mobil Gran Max Terdakwa ambil kembali;

Hal. 76 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Menimbang, bahwa setelah beberapa saat kemudian istri korban yaitu Saksi Supanti sempat mengirimkan pesan Whatsapp ke nomor Handphone milik korban yang pada pokoknya menanyakan keberadaan korban Sunaryo alias Kiyek, setelah mengetahui bahwa istri korban menanyakan keberadaan korban lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone milik korban menjawab pesan Whatsapp yang dikirim oleh istri korban yang isinya yaitu bahwa korban Sunaryo alias Kiyek belum bisa pulang karena mau ke Karanganyar dan masih ada urusan, setelah itu keesokan harinya Kamis tanggal 28 April 2022 datang 2 (dua) orang dari pihak keluarga korban Sunaryo alias Kiyek ke tempat pengggajian milik Terdakwa dan pada saat itu juga ada Saksi Podo Agus Purnomo, selanjutnya pihak keluarga korban Sunaryo alias Kiyek menanyakan keberadaan korban Sunaryo alias Kiyek dan saat itu Terdakwa menjawab bahwa korban Sunaryo alias Kiyek sudah diantarkan ke Pasar Jatipurno atas permintaan korban Sunaryo alias Kiyek karena masih ada urusan, namun ketika itu Terdakwa diberitahu oleh Saksi Podo Agus Purnomo bahwa hilangnya korban Sunaryo alias Kiyek mengarah kepada Terdakwa sehingga Terdakwa panik dan membuat skenario seolah-olah Sunaryo Als Kiyek diculik;

Menimbang, bahwa oleh karena handphone milik korban Sunaryo alias Kiyek masih Terdakwa pegang lalu Terdakwa menggunakan nomor handphone milik korban Sunaryo alias Kiyek tersebut untuk mengabarkan kepada keluarga Sunaryo yaitu Saksi Agus Riyadi dan Saksi Hartanto jika korban Sunaryo alias Kiyek dalam keadaan baik-baik saja dan meminta uang tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta tidak melaporkan pihak kepolisian, setelah mengetahui bahwa korban Sunaryo alias Kiyek diculik lalu keluarga Korban menyiapkan uang tebusan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan mengirimkan foto uang tebusan tersebut ke nomor handphone milik korban Sunaryo alias Kiyek yang dipegang oleh Terdakwa, namun uang tersebut tidak diambil oleh Terdakwa oleh karena memang tujuan Terdakwa hanya untuk skenario seolah-olah korban Sunaryo alias Kiyek diculik sehingga kecurigaan keluarga korban tidak mengarah kepada Terdakwa, setelah itu handphone milik korban Sunaryo alias Kiyek dibakar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian oleh karena keluarga korban Sunaryo alias Kiyek telah melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian dan oleh karena informasi dari keluarga korban bahwa korban Sunaryo alias Kiyek terakhir kali bertemu dengan Terdakwa maka pihak kepolisian telah mencurigai Terdakwa, terlebih lagi pihak kepolisian dari Polres Wonogiri tengah melakukan koordinasi dengan Polres Klaten terkait laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang hilang lainnya atas nama Agung Santosa yang mana Agung Santosa adalah rekan kerja Terdakwa dalam bisnis pengggergajian kayu, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan ternyata mengarah kepada Terdakwa, sehingga pihak kepolisian secara intens beberapa kali datang kerumah Terdakwa untuk mencari keberadaan korban Sunaryo alias Kiyek namun saat itu belum membuahkan hasil, namun petugas polisi tetap menyelidiki informasi terhadap hilangnya Korban Sunaryo alias Kiyek dan Agung Santosa hingga berujung pada ditemukannya sepeda motor milik Agung Santosa yang berada pada Terdakwa yang mana ketika dilakukan interogasi Terdakwa mengaku mendapatkan sepeda motor tersebut dengan membeli secara online dan COD dengan orang yang berasal dari Solo;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak kepolisian sudah beberapa kali datang kerumah Terdakwa untuk mencari keberadaan korban membuat Terdakwa mulai panik sehingga pada malam hari pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui jenazah korban Sunaryo alias Kiyek yang telah dikubur tersebut digali kembali oleh Terdakwa dan jenazah korban Sunaryo alias Kiyek yang sudah menjadi kerangka dibakar di depan gudang dengan menggunakan kayu bakar dan 2 (dua) ban mobil truk serta bahan bakar minyak jenis solar dengan tujuan untuk menghilangkan jejak, selanjutnya setelah dilakukan pembakaran ternyata masih ada sebagian tulang yang berukuran besar yang tidak hancur terbakar lalu oleh Terdakwa terhadap sisa-sisa tulang tersebut ditumbuk dengan menggunakan balok kayu hingga menjadi seperti serbuk/abu, kemudian terhadap serbuk/abu tulang tersebut Terdakwa taburkan di ampas/serbuk kayu pengggergajian, selain itu terdapat sisa-sisa tulang yang belum hancur di tempat Terdakwa membakar kerangka korban Sunaryo alias Kiyek kemudian dikumpulkan dan dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam tas kresek untuk disembunyikan di bawah tumpukan kayu bakar, namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa masih ada sisa tulang dari jenazah korban Sunaryo alias Kiyek yang masih tertinggal di tempat Sunaryo dikubur sehingga tidak ikut dibakar dan tumbuk oleh Terdakwa, hal ini karena penggalan dilakukan pada saat malam hari oleh Terdakwa sehingga Terdakwa tidak melihat bahwa masih ada sisa tulang Sunaryo yang tertinggal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pindah kontrakan ke daerah Jatirejo, Desa/Kelurahan Mlokomanis, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dan sekitar pertengahan bulan November 2022 Terdakwa kembali lagi ke tempat pengggergajian untuk mengambil sisa tulang korban Sunaryo alias Kiyek yang disembunyikan di bawah tumpukan kayu bakar dan dibawa ke

Hal. 78 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Terdakwa yang kemudian sisa tulang yang diambil tersebut dibakar lagi di tempat pembakaran sampah hingga hancur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2023 terdapat beberapa laporan kehilangan barang berupa gergaji mesin yang mana pelakunya adalah Terdakwa, dan setelah Terdakwa ditahan, Terdakwa sempat diinterogasi oleh Polisi dan ditanyakan perihal keberadaan korban Sunaryo alias Kiyek dan Agung Santosa namun belum mengakui dan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Korban Sunaryo alias Kiyek, selanjutnya seiring berjalannya waktu terhadap Terdakwa secara terus menerus dilakukan pemeriksaan hingga akhirnya mengakui telah membunuh korban Sunaryo alias Kiyek dan Agung Santosa dan menceritakan kejadian pembunuhan tersebut kepada seorang anggota polisi yang Terdakwa sudah kenal sebelumnya, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut dari Terdakwa, lalu pada tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Agus Suhartono, S.H., saksi Denny Zubaidi Kurniawan beserta anggota polisi lainnya langsung mendatangi tempat bekas penggergajian kayu yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk mengubur Korban Sunaryo alias Kiyek untuk melakukan pemeriksaan, dan terhadap lubang yang sebelumnya dipakai mengubur korban Sunaryo alias Kiyek dilakukan penggalian kembali dan dari hasil penggalian tersebut masih didapati serpihan tulang belulang korban Sunaryo alias Kiyek yang berjumlah kurang lebih 8 (delapan) potong yang awalnya sempat tertinggal didalam lubang tersebut yang mana selanjutnya terhadap 8 (delapan) potong serpihan tulang belulang milik korban Sunaryo alias Kiyek langsung dibawa oleh petugas polisi untuk dilakukan uji laboratorium forensik dan pengujian tes DNA dari keluarga korban Sunaryo alias Kiyek sedangkan terhadap Terdakwa sendiri dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Petugas kepolisian untuk diambil keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli pidana Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M. yang dimaksud dengan unsur rencana yaitu adanya waktu yang tenang bagi pelaku untuk berpikir sebelum melakukan suatu tindak pidana, pelaku mempunyai waktu yang tenang untuk memikirkan konsekuensi dari perbuatan tersebut, waktu yang tenang ini tidak perlu waktu yang panjang atau lama karena sepersekian detik saja sudah dapat dikatakan waktu yang tenang apabila sudah terpikirkan cara dan akibatnya, ditambah dengan adanya penggunaan alat dan jika dihubungkan dengan perkara ini, dengan penggunaan racun jelas masuk ke unsur rencana terlebih dahulu karena adanya proses mulai dari mempersiapkan dan memasukan racun kepada korban;

Hal. 79 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena adanya selisih waktu antara Terdakwa mengambil racun apotas dan merencanakan untuk meracuni korban sampai dengan terlaksananya korban Sunaryo alias Kiyek meninggal dunia akibat meminum Es Teh yang dicampur apotas oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Sunaryo alias Kiyek sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Merampas nyawa orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain yaitu suatu perbuatan yang dilakukan mengakibatkan kematian orang lain/ meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah 8 (delapan) potong serpihan tulang belulang milik korban Sunaryo alias Kiyek dibawa oleh petugas polisi, selanjutnya terhadap potongan tulang tersebut dilakukan uji laboratorium forensik, kemudian petugas kepolisian juga melakukan tes DNA kepada saksi Elza Altavino bin (Alm) Sunaryo sebagaimana bukti surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R / 24002/II/2024/Bid Lab DNA tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh PLT. Kepala Laboratorium DNA: Kuswardani, S.Si, M.Farm, Apt Komisaris Besar Polisi NRP 70040687 yang mana setelah dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti ditemukan kesimpulan yaitu berdasarkan hasil analisa terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik, barang bukti tulang telapak kaki, nomor register barang bukti: BB/07/XII/2023/Reskrim Teridentifikasi Sebagai Sunaryo, Ayah Biologis Elza Altavino bin Sunaryo, selanjutnya oleh Ahli dr. Sumy Hastry Purwanty, Sp.F., D.F.M., yang menerangkan bahwa tulang yang ditemukan tersebut adalah tulang manusia berjenis kelamin laki-laki, dan sebab kematian tidak dapat diperkirakan karena keadaan tulang sudah tidak utuh dan sudah tidak beraturan, namun dilihat dari kondisi tulang tersebut dapat disimpulkan bahwa kematian dari korban adalah tidak wajar, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang memberikan Es Teh yang telah dicampur racun apotas, kemudian mengubur dan membakar tubuh dan kerangka korban mengakibatkan korban Sunaryo alias Kiyek meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa juga telah merampas nyawa orang lain yaitu terhadap Katiyani pada waktu yang sudah dilupa, yang mana bahwa dulu

Hal. 80 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja sebagai penjual sayur keliling di daerah tempat tinggal Katiyani, kemudian antara Terdakwa dan Katiyani sering berkomunikasi melalui Messenger untuk membantu menjual motor milik Katiyani di Kecamatan Sidoharjo dan setelah laku terjual kemudian Terdakwa mengantarkan Katiyani ke Tawangmangu, Karanganyar dan terakhir dibawa ke tempat pemakaman umum yang terletak di Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, dan saat itu keadaan sepi lalu Terdakwa meminjam uang hasil penjualan sepeda motor kepada Katiyani, namun Katiyani menolak sehingga Terdakwa kemudian mencekik dan membenturkan kepala Katiyani di sebuah nisan makam hingga Katiyani meninggal dunia, setelah Katiyani meninggal dunia kemudian jenazah Katiyani diletakkan di sebuah tebing dan ditinggalkan, sedangkan tas, handphone dan uang milik Katiyani dari hasil penjualan sepeda motor diambil oleh Terdakwa untuk keperluan usaha, hingga kemudian ada berita tentang penemuan kerangka manusia namun tidak terungkap siapa pelaku pembunuhannya hingga akhirnya Terdakwa mengakui;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain korban Sunaryo alias Kiyek dan Katiyani, Terdakwa juga merampas nyawa Agung Santosa sekitar tahun 2021/2022, yang mana Agung Santosa adalah rekan Terdakwa dalam kerjasama bisnis pengggajian kayu, terhadap Agung Santosa dibunuh oleh Terdakwa dengan cara diracun dengan menggunakan air mineral yang sebelumnya telah dicampur dengan racun apotas di sebuah gubuk di daerah Alas Ndorog, Dusun Ciman, Desa/Kelurahan Semagar, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dan mayatnya juga Terdakwa kubur di daerah tersebut dekat tempat Terdakwa meracuni Agung Santosa, hingga jenazah dan kerangka Agung Santosa ditemukan oleh petugas kepolisian bersamaan dengan korban Sunaryo alias Kiyek;

Menimbang, bahwa setelah korban Sunaryo alias Kiyek, Katiyani, dan Agung Santosa, Terdakwa juga merampas nyawa Sudimo sekitar awal tahun 2023, yang mana Sudimo adalah pemilik tempat pengggajian kayu yang disewa kontrak oleh Terdakwa, lalu alasan Terdakwa membunuh Sudimo oleh karena Terdakwa sakit hati akibat perbuatan Sudimo yang berniat menjual tanah yang sudah disewa oleh Terdakwa untuk tempat pengggajian kayu, padahal tanah dan tempat pengggajian kayu tersebut sudah Terdakwa sewa selama 5 (lima) tahun dan saat itu baru berjalan 2 (dua) tahun, selain itu, Sudimo juga memiliki hutang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana ketika uang tersebut diminta oleh Terdakwa, nada bicara Sudimo lama-kelamaan berubah jadi tinggi sehingga Terdakwa menjadi kesal, sehingga

Hal. 81 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudimo dibunuh di samping gubuk penggergajian kayu kemudian jenazahnya diletakkan di pinggir sawah oleh Terdakwa dengan posisi tangan kiri Sudimo memegang pestisida, hal ini dilakukan Terdakwa agar seolah-olah pihak keluarga Sudimo mengira bahwa Sudimo meninggal dunia akibat bunuh diri, setelah membunuh Sudimo kemudian Terdakwa mengirimkan pesan kepada adik Sudimo agar menyerahkan tanah gubuk penggergajian tersebut kepada Terdakwa karena Sudimo memiliki hutang kepada Terdakwa dan tanah tersebut menjadi jaminannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “merampas nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan (pleedoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan (pleedoi) pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa dalam menangani suatu perkara maka

Hal. 82 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi Hakim dalam mempertimbangkan secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka sudah tentu apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini telah melalui pertimbangan yang esensial dalam perkara *a quo*. Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangannya lebih menitikberatkan pada perbuatan materiil Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum sebelumnya sehingga pembelaan Penasihat Hukum menurut Majelis Hakim bukan merupakan hal substansial yang dapat membuktikan sebaliknya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain Penasehat Hukum Terdakwa, dipersidangan Terdakwa juga telah mengajukan Pembelaan/permohonan yaitu :

- Terdakwa menyampaikan permohonan maafnya pada masing-masing keluarga korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap keluarga Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa di jatuhi Pidana penjara Seumur hidup sedangkan Terdakwa dalam Pembelaannya memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana yang ringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan Pidana yang dianggap paling tepat dan adil, yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permohonan pidana Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu dari aspek dari Korban dan Keluarga Korban, Aspek latar belakang dan Kronologis terjadinya tindak Pidana, aspek tujuan pemidanaan, Aspek Masyarakat, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada Korban, Masyarakat, Rasa Keadilan dan kepastian Hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 83 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikaji dari Aspek Korban dan keluarga korban dalam hal ini Sunaryo alias Kiyek, bahwa korban adalah seorang kepala keluarga dan ayah yang tentunya mempunyai istri dan anak-anak, dan dengan meninggalnya Korban tentunya istri dan anak-anak korban harus kehilangan penopang materi dan kebutuhan/tulang punggung keluarga, selain itu akibat dampak dari perbuatan terdakwa telah menimbulkan kesedihan, luka dan penderitaan berkepanjangan bagi istri dan anak-anak korban, mengingat cara meninggal korban Sunaryo alias Kiyek yang sangat tragis karena dibunuh secara tidak manusiawi dengan racun apotas lalu ditimbun ditempat penggergajian kayu dengan menggunakan serbuk kayu lalu kerangkanya dibakar dan ditumbuk hingga menjadi serbuk oleh Terdakwa, selain korban Sunaryo alias Kiyek, masih ada korban-korban lainnya yaitu Katiyani, Agung Santosa selaku rekan bisnis Terdakwa dan Sudimo selaku orang yang memiliki tempat penggergajian kayu yang disewa kontrak oleh Terdakwa sehingga korban yang dirampas nyawanya oleh Terdakwa berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa dikaji dari Aspek latar belakang dan Kronologis terjadinya tindak Pidana bahwa di kaji dari aspek ini bahwa sebelumnya Korban Sunaryo alias Kiyek bekerja sebagai makelar jual beli kendaraan bermotor dan juga menerima gadai kendaraan bermotor yang mana ketika Terdakwa sedang kesulitan ekonomi, lalu Terdakwa menggadaikan truk engkel miliknya yang kemudian diganti dengan mobil Grand Max milik Terdakwa, selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak kunjung membayar hutang gadainya, lalu korban Sunaryo menagih kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyuruh korban agar datang ke tempat penggergajian kayu, namun saat itu Terdakwa belum mau membayar hingga korban memarahi Terdakwa dan akhirnya Terdakwa memberikan uang gadai tersebut kepada korban hingga akhirnya terdakwa meracuni korban dengan menggunakan racun apotas lalu Terdakwa mengambil kembali uang gadai tersebut dari korban, sama halnya dengan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Katiyani yang mana berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan kepada Katiyani dengan maksud agar dapat mengambil uang hasil penjualan sepeda motor milik Katiyani, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak berperikemanusiaan dan sangat sadis dan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar merupakan orang yang sangat berbahaya bagi Masyarakat jika suatu saat nanti dikeluarkan dari Penjara;
- Bahwa dikaji dari Aspek Masyarakat tempat tinggal Terdakwa, sebagaimana keterangan saksi Lathifah Nuraini yang juga merupakan istri dari Terdakwa

Hal. 84 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa akhirnya saksi Lathifah Nuraini dan anak-anaknya diusir oleh para warga ditempat tinggalnya yang marah akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka sudah tentu perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan keresahan luar biasa dalam Masyarakat khususnya didaerah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa bila dikaji dari segi aspek tujuan Pemidanaan selain membawa manfaat bagi masyarakat umum dalam arti bahwa jika ada anggota Masyarakat yang memiliki niat untuk melakukan tindak Pidana berpikir berulang-ulang untuk melakukan suatu kejahatan karena jika sampai melakukan suatu kejahatan tentu saja akan dihukum yang berat sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek-aspek tersebut diatas serta tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung-jawaban Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, maka menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa sehingga dengan demikian Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak relevan dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa telah pula terungkap di persidangan, bahwasanya sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam perkara ini, Terdakwa sudah pernah pula dipidana dalam perkara pencurian dan hingga kini masih dalam tahap menjalankan pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim ataupun dari Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam amar Tuntutannya yang menuntut Terdakwa agar dihukum penjara selama seumur hidup mengingat sifat dan perbuatan dari Terdakwa yang sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan, bertitik tolak dari aspek-aspek tersebut diatas, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 85 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menguraikan dan menjelaskan dalam kerangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Masyarakat Umum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap dimensi dan eksistensi pidana mati (capital punishment/death penalty) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu argumentasi negara yang menghapus pidana mati dalam perundang-undangnya adalah karena bertentangan dengan aspek Hak Asasi Manusia (HAM), khusus untuk di Indonesia, pandangan demikian bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 28 A dan I Perubahan Kedua UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa, "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Argumentasinya, dengan penerapan pidana mati maka orang tidak dapat memperbaiki dirinya, tidak berhak hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagaimana dijamin undang-undang;
2. Bahwa selanjutnya dari perspektif hukum positif (ius constitutum/ius operatum) maka pidana mati diakui sebagai bagian sistem pidana dan bagian dari kebijakan negara (state policy). Sebagai bagian system pidana maka pidana mati merupakan pelaksanaan dan konsepsi dari kebijakan sebuah negara. Di Indonesia dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan konkordansi dari Wetboek van Strafrecht Belanda masih mempertahankan pidana mati melalui Pasal 10 KUHP sebagai bagian Pidana Pokok;
3. Bahwa pidana mati berkorelasi erat dengan teori tujuan pemidanaan. Pada dasarnya, pidana mati diterapkan sebagai upaya pembalasan (vergeldings theorien) yang ingin memberi efek jera (deterrence effect) kepada si pelaku. Akan tetapi, seiring dengan perjalanan waktu maka konsepsi pemidanaan yang dianut ternyata tujuan pemidanaan tersebut harus juga bersifat pencegahan (deterrence theorien) dan pendidikan (doel theorien). Dari tolak ukur demikian secara teoritik dan praktik maka di Indonesia filsafat pemidanaan yang dirintis bersifat integratif ;
4. Bahwa ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana (strafsoort) maka ketentuan Pasal 340 KUHP mempergunakan sistem perumusan alternatif yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau selama waktu tertentu. Sedangkan apabila ditinjau dari perumusan lamanya sanksi pidana (strafmaat) maka ketentuan Pasal

Hal. 86 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340 KUHP menganut sistem indefinite sentence. Dengan demikian ditinjau dari sistem perumusan sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana maka ketentuan Pasal 340 KUHP bersifat fleksibel dalam artian hakim boleh memilih strafsorot dan strafmaat manakah yang dianggap paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa Sarmo bin Kiman yang kira-kira setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan konteks di atas terlepas masih adanya pandangan pro dan kontra maka Majelis Hakim berpendirian pidana mati dalam hukum positif Indonesia diakui eksistensinya, tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bagian system pidana dan kebijakan negara (state policy), mempunyai dasar pijakan filosofis, kriminologik dan yuridis serta diterapkan secara selektif hanya untuk kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime);

Menimbang, bahwa pidana mati di Indonesia masih terus menjadi bahan perdebatan kendati hukuman berupa pidana mati telah tercantum dalam hukum positif. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonnis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonis-vonis hukuman lainnya. Bahwa untuk menyikapi suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia maka pertama hal yang mendasar adalah antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi manusia itu seharusnya sama. Kedua, sampai saat ini hukum positif kita mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana kita menganut asas Legalitas. Maka berlaku ketentuan dalam hukum positif kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam Pasal 340 KUHP, Majelis Hakim berkeyakinan, hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah pantas dan adil serta sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sedangkan Menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis

Hal. 87 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Whg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sampel darah dari Elza Altavino Bin Sunaryo yang diambil dari pembuluh darah Vena dengan menggunakan spuit sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ml dan dimasukkan ke dalam EDTA kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih;
- 1 (satu) sampel darah dari Elza Altavino Bin Sunaryo yang diambil dari pembuluh darah Vena dengan menggunakan spuit sebanyak lebih kurang 2 (dua) cc dan dipaparkan ke permukaan kasa steril dan dibiarkan kering dalam suhu ruangan kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih;

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah barang yang hanya digunakan untuk kepentingan pembuktian dan sudah tidak diperlukan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20 warna biru dengan IMEI 1: 860992055816042, IMEI 2 : 860992055816052 nomor seluler 082223745568 dan 081323906954;
- Gulungan kawat bekas ban yang dibakar;

Dikarenakan barang tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dengan cara untuk menghubungi korban Sunaryo Alias Kiyek hingga nyawanya dihilangkan oleh Terdakwa, dan Gulungan kawat bekas ban adalah sisa dari pembakaran kerangka korban dan sudah tidak diperlukan lagi untuk keperluan pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Merk Daihatsu Gran Max Warna Putih, Nomor Polisi AD-8012-BG, tahun rakit 2021, Nomor Rangka MHKP3CA1JMK234416, Nomor Mesin 3SZDHB2378, nama pemilik di STNK atas nama Sarmo alamat di Tempel RT.13/RW.06, Bubakan, Girimarto, Wonogiri;
- 1 (satu) Buah STNK Kbm Merk Daihatsu Gran Max Warna Putih, Nomor Polisi AD-8012-BG tahun rakit 2021 Nomor Rangka MHKP3CA1JMK234416 Nomor Mesin 3SZDHB2378, nama pemilik di

Hal. 88 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK a.n SARMO Alamat Tempel RT.13/RW.06, Bubakan, Girimarto, Wonogiri;

Terhadap barang bukti tersebut meskipun sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dalam rangka melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, namun terhadap barang bukti tersebut tentunya dibutuhkan oleh keluarga Terdakwa khususnya istri dan anak-anaknya, sehingga menurut Majelis Hakim untuk memenuhi rasa keadilan tidak hanya terhadap keluarga korban namun juga terhadap keluarga Terdakwa tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lathifah Nuraini;

- 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Y12 Warna Hitam dengan Imei 868435047003214 beserta Sim Card Indosat;

Dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Podo Agus Purnomo dan sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Podo Agus Purnomo;

- 2 (dua) lembar Print Out Bukti SMS;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut sebelumnya menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara yang dilimpahkan dalam proses pemeriksaan dipersidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat sadis dan tidak berperikemanusiaan;
- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan trauma yang mendalam kepada Keluarga-keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa juga telah merampas nyawa 3 (tiga) orang lainnya yakni Katiyani, Agung Santosa (dalam berkas lainnya) dan Sudimo;
- Terdakwa tidak jera meskipun telah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan akan dijatuhi pidana, kecuali terhadap penjatuhan pidana seumur hidup atau mati, maka biaya perkara haruslah dinyatakan dibebankan kepada Negara;

Hal. 89 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarmo bin Kiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Secara Berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Mati;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sampel darah dari Elza Altavino Bin Sunaryo yang diambil dari pembuluh darah Vena dengan menggunakan spuit sebanyak lebih kurang 3 (tiga) ml dan dimasukkan ke dalam EDTA kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih;
- 1 (satu) sampel darah dari Elza Altavino Bin Sunaryo yang diambil dari pembuluh darah Vena dengan menggunakan spuit sebanyak lebih kurang 2 (dua) cc dan dipaparkan ke permukaan kasa steril dan dibiarkan kering dalam suhu ruangan kemudian dimasukkan ke dalam amplop berwarna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y20 warna biru dengan IMEI 1: 860992055816042, IMEI 2: 860992055816052 nomor seluler 082223745568 dan 081323906954;
- Gulungan kawat bekas ban yang dibakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor Merk Daihatsu Gran Max Warna Putih, Nomor Polisi AD-8012-BG, tahun rakit 2021, Nomor Rangka MHKP3CA1JMK234416, Nomor Mesin 3SZDHB2378, nama pemilik di STNK atas nama Sarmo alamat di Tempel RT.13/RW.06, Bubakan, Girimarto, Wonogiri;
- 1 (satu) Buah STNK Kbm Merk Daihatsu Gran Max Warna Putih, Nomor Polisi AD-8012-BG tahun rakit 2021 Nomor Rangka MHKP3CA1JMK234416 Nomor Mesin 3SZDHB2378, nama pemilik di STNK a.n SARMO Alamat Tempel RT.13/RW.06, Bubakan, Girimarto, Wonogiri;

Dikembalikan kepada Saksi Lathifah Nuraini;

- 1 (satu) Buah HP Merk Vivo Y12 Warna Hitam dengan Imei 868435047003214 beserta Sim Card Indosat;

Hal. 90 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Podo Agus Purnomo;

- 2 (dua) lembar Print Out bukti SMS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin, tanggal 28 April 2025, oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Harinto Wibowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H.

Hal. 91 dari 91 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)